

मुलुकी अपराध संहिता २०७४

English title: Muluki Criminal Code, 2017

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७४ । ६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १० । ०२ । २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ३ । ३१ । ३. यौन हसिा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ३ । ३१ । ४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । ०४ । १२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३६ । प्रस्तावना: मुलुकमा कानून तथा व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुवधि, आर्थिक हति कायम राख्न, वभिन्नि धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदाय बीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसूर नविवरण र नयिन्त्रण गर्न र तत्सम्बन्धी प्रचलति कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल फौजदारी कसूर सम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । भाग - १ । सामान्य प्रावधानहरु । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । "मुलुकी अपराध संहिता, २०७४" रहेको छ । (२) यो संहिता संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. संहिताको बहष्किर्षेत्रीय प्रयोग: (१) कसैले नेपाल बाहिर देहायको कुनै कसूर गरेमा नजिलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस संहिता बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ५४ बाहेक भाग २ को परिच्छेद १ अन्तर्गतको कसूर, । (ख) नेपालबाट कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी भाग २ परिच्छेद १७ अन्तर्गत गरेको कसूर, । (ग) दफा १६७, २७६ र २७९ अन्तर्गतको कसूर, । (घ) नेपालभित्र चलनचल्तीमा ल्याउने वा पैठारी गर्ने उद्देश्यले गरेको भाग २ परिच्छेद २२ र २३ अन्तर्गतका कसूर, । (ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको कुनै सङ्गठति संस्थाको कुनै पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा गरेको यस ऐन अन्तर्गतको कसूर । (२) कसैले नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा जलयानभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर नेपाल बाहिर रहँदा बखत गरेमा नजिलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ । (३) कुनै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाली नागरिक वा अन्य कसैले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागरिक वरिद्ध देहायको कुनै कसूर गरेमा नजिलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) ज्यान लिएको वा ज्यान लनि उद्योग, दुरुत्साहन वा षड्यन्त्र गरेको कसूर, । (ख) असहाय व्यक्तिलाई परित्याग गरेको कसूर, । (ग) अङ्गभङ्ग गरेको कसूर, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थपिएको । (ग१) दफा १९२क. बमोजिमको कसूर, । (घ) अपहरण, शरीर बन्धक वा गैरकानूनी थुनामा राखेको कसूर, । (ङ) जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणी गरेको कसूर, ।

(च) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नयिन्त्रण भएको सङ्गठति संस्था वरिद्ध आपराधिक उपद्रव, आपराधिक लाभ, आपराधिक विश्वासघात, कीर्ते, चोरी, ठगी, डाँका वा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको कसूर, । (छ) दफा १५८ अन्तर्गतको कसूर, । (ज) भाग २ परिच्छेद ११ अन्तर्गतका विवाह सम्बन्धी कसूर, । (झ) नेपालभित्र पैठारी गर्ने उद्देश्यले खाद्य पदार्थ वा औषधमि मसिवट गरेको कसूर, । (ञ) दफा २३१, २३२ र २३३ अन्तर्गतका इलाज सम्बन्धी कसूर, । (ट) भाग ३ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर । ३. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसिमिका फौजदारी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालत, अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "आश्रय दनि" भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई खान, पठिन, बस्न, नगदी, जनिस्ती, लत्ता कपडा, हातहतियार वा सवारीको साधन दनि वा पक्राउबाट बच्न वा अन्य सहायता दनि काम सम्झनु पर्छ । (ग) "कसूर" भन्नाले यस संहिता वा कानून बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ । (घ) "कानून" भन्नाले तत्काल प्रचलति कानून सम्झनु पर्छ । (ङ) "काम" भन्नाले कामहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम गर्नु पर्नेमा नगरेको वा गर्न नहुनेमा गरेको काम समेतलाई जनाउँछ । (च) "गम्भीर कसूर" भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ । (छ) "जघन्य कसूर" भन्नाले जन्मकैद वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ । (ज) "ज्यान" भन्नाले मानसिको ज्यान सम्झनु पर्छ । (झ) "न्यायाधीश" भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसिमिका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ञ) "राष्ट्रसेवक" भन्नाले देहायको कुनै व्यक्तिसम्झनु पर्छ:- । (१) संवधान वा अन्य कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको व्यक्ति, । (२) कानून वा करार बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सेवामा वा अन्य कुनै सरकारी सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,

२०७५ द्वारा संशोधित । (३) स्थानीय तह वा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पद वा सेवामा नरिवाचति, मनोनति वा नयिक्त भएको व्यक्ती । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारी वा त्यस्तो संस्थाको सेवामा नयिक्त भएको व्यक्ती वा । (५) सार्वजनिक जवाफदेही भएको पदमा अन्य कुनै किसिमले नयिक्त भएको वा बहाल रहेको व्यक्ती । (६) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

(७) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले कुनै कानून बमोजिम स्थापित वा कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्था सम्झनु पर्छ । (८) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । (९) “सार्वजनिक लिखित” भन्नाले देहायको कुनै लिखित सम्झनु पर्छ:- (१) वधियकिबाट पारित भएको लिखित, (२) संवधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखको रुपमा रहेको लिखित, (३) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) संवधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखको रुपमा रहेको लिखित, (३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय वा संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारी, अदालत वा ऐन वा आदेशद्वारा स्थापित संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्थाको कार्यालयले जारी गरेको वा त्यस्ता कार्यालयमा अभिलेखको रुपमा रहने कतिब, श्रेस्ता वा अन्य कुनै लिखित, (४) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३क) संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोजिम जारी भएको कुनै लिखित, (४) अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय वा आदेश । ४. सामान्य रुपमा लागू हुने सिद्धान्त र व्यवस्थाहरू: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यस संहिताको भाग १ को परिच्छेद—२, ३, ४ र ५ बमोजिका सिद्धान्त र व्यवस्थाहरू मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यस संहिता र अन्य ऐन अन्तर्गतका कसूरका सम्बन्धमा सामान्यतः लागू हुने छन् । ५. विशेष ऐनको व्यवस्था लागू हुने: कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ । परिच्छेद -२ । फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू । ६. कानून बमोजिमको काम कसूर नहुने: कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वा कानूनले क्षम्य मानेको कामलाई कसूर मानिने छैन । ७. कानून बमोजिम बाहेक सजाय नहुने: कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्तिसजायको भागी हुने छैन र कुनै पनियक्तलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएको बढी सजाय हुने छैन । ८. तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसूर नहुने: तथ्यको भ्रममा परी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वा क्षम्य मानिएको विश्वास गरी असल नयितले गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन । तर कानूनको अनभिज्ञतामा गरेको काम क्षम्य हुने छैन । ९. एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने: कुनै व्यक्तिको बिरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन । १०. स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित नहुने: कुनै व्यक्तिको क्षम्य अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित हुने छैन । ११. आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन नलाग्ने: कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन नलाग्ने छैन । १२. कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने: कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।

१३. बालबालिकाले गरेको काम कसूर नहुने: दश वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन । १४. होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसूर नमानिने: कुनै काम गर्दा बखत मानसिक अस्वस्थताको कारणले त्यस्तो कामको प्रकृति, गुण, दोष वा परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसूर मानिने छैन । १५. मज्जुरी लई गरेको काम कसूर नहुने: ज्यान लिन वा अङ्गभङ्ग गर्ने नयितले वा ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने थाहा भई गरेकोमा बाहेक कसैले अठार वर्ष माथिको कुनै व्यक्तिको मज्जुरी लई गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मज्जुरी दिन व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा सो काम कसूर मानिने छैन । १६. भलाईका लागि मज्जुरी लई गरेको काम कसूर नहुने: कसैले कुनै व्यक्तिको भलाईका लागि नजिको मज्जुरी लई असल नयितले होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मज्जुरी दिन व्यक्तिलाई क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर मानिने छैन । १७. भलाईका लागि संरक्षकको मज्जुरी लई गरेको काम कसूर नहुने: अठार वर्ष ननाघेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको भलाईका लागि नजिको संरक्षकले वा त्यस्तो संरक्षकको मज्जुरी लिएर अरु कसैले असल नयितले होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर मानिने छैन । तर ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले गरेकोमा बाहेक ज्यान जान सक्छ वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो कुनै काम गर्ने व्यक्तिले आपराधिक दायित्वबाट छुट पाउने छैन । १८. भलाईका लागि मज्जुरी नलई गरेको काम कसूर नहुने: कुनै व्यक्तिको भलाईका लागि तत्काल कुनै काम नगरी नहुने भएको, त्यस्तो व्यक्तिको कुनै कारणले त्यस्तो काम गर्न दैनिको लागि तत्काल आफै मज्जुरी दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको र नजिको तर्फबाट मज्जुरी दिन सक्ने संरक्षक पनितत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा नजिको भलाईका लागि मज्जुरी नलिए पनितत्काल नयितले होसियारी साथ त्यस्तो काम गर्दा नजिलाई कुनै क्षति वा हानि, नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर मानिने छैन ।

स्पष्टीकरण: दफा १६, १७ र यस दफाको प्रयोजनका लागि “भलाई” भन्नाले: (क) आर्थिक रुपमा प्राप्त लाभलाई जनाउने छैन, (ख) ज्यान लिन वा

मनासबि कारण बनिा अङ्गभङ्ग गर्ने नयितले गरेको कामलाई जनाउने छैन । १९. मज्जुरी लिएर गरेको भए पनकिसूर माननि: दफा १५, १६ वा १७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ती दफाहरुमा लेखिएको काम कानून बमोजमि अन्य कसूर माननि भएमा त्यस्तो काम मज्जुरी लिएर गरेको भए पनकिसूर माननिछ । २०. मज्जुरी: मज्जुरी मौखिकि वा लिखित रुपमा वा इशारा वा आचरणद्वारा व्यक्त गरिन्छ । तर देहायका अवस्थामा दिएको मज्जुरीलाई मज्जुरी माननि छैन:- ।

(क) तथ्यको भ्रममा परी वा कुनै कसिमिको हानि, नोक्सानी हुन सक्ने डर, त्रास परी कुनै व्यक्तिले मज्जुरी दिएको र त्यस्तो मज्जुरी अनुसार काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो मज्जुरी त्यसरी दिएको हो भन्ने कुरा थाहा भएमा वा नजिले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै मनासबि कारण भएमा, । (ख) मानसकि अस्वस्थताको कारणले आफूले दिएको मज्जुरीको गुण, दोष र परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेका बखत कुनै व्यक्तिले मज्जुरी दिएकोमा, । (ग) अठार वर्ष ननाघेको बालबालिकाले मज्जुरी दिएकोमा, । (घ) अनुचित प्रभावमा परी मज्जुरी दिएकोमा । २१. असल नयितले दिएको जानकारीबाट क्षति पुगेमा कसूर नहुने: कसैले कुनै व्यक्तिलाई नजिको भलाईको लागि असल नयितले दिएको कुनै कुराको सूचना वा जानकारीबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर माननि छैन । २२. डर त्रास परी गरेको काम कसूर नहुने: (१) कसैले जोखिमी हातहतियार वा वशिलु वा वस्फोटक पदार्थ लई कुनै व्यक्तिलाई नजिले तत्काल कुनै काम नगरे नजि वा नजिको नजिकिको नातेदारको ज्यान लनि वा शारीरिक अङ्गभङ्ग गराउने डर त्रास देखाएको र तत्काल त्यस्तो काम नगरे आफ्नो वा आफ्नो नजिकिको नातेदारको ज्यान जान वा शारीरिक अङ्गभङ्ग हुन सक्ने खतरा छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भई त्यस्तो व्यक्तिले गरेको त्यस्तो काम कसूर माननि छैन । तर देहायको अवस्थामा त्यस्तो काम कसूर माननि छ:- । (क) ज्यान लिएको वा शारीरिक अङ्गभङ्ग गरेकोमा, । (ख) जबरजस्ती करणी गरेकोमा, । (ग) राज्य बरिद्धको कसूर गरेकोमा, वा । (घ) त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ती आफैले गर्दा वा आफूले कुनै काम गरेको कारणबाट नजि त्यस्तो डर त्रासको अवस्थामा पुगेकोमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि डर, त्रास पारी कसूर गराउने व्यक्तिलाई नजि आफैले त्यस्तो कसूर गरे सरह कानून बमोजमि सजाय हुनेछ । २३. अन्य हानि, नोक्सानीबाट बचाउन असल नयितले गरेको काम कसूर नहुने: कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी हुने कुनै काम तत्काल नगरे आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तमा त्यसभन्दा ठूलो हानि, नोक्सानी हुने निश्चित भई अपराधकि नयित बनिा र सम्भावति ठूलो हानि, नोक्सानी रोक्ने वा टार्ने उद्देश्यले असल नयितले त्यस्तो हानि, नोक्सानी हुने काम गरेमा हानि पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी गरेको कारणले मात्र त्यस्तो काम कसूर माननि छैन । २४. नजि रक्षाको लागि गरेको काम कसूर नमाननि: (१) यस परिच्छेदको अधीनमा रही नजि रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर माननि छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैर कानूनी क्षतिबाट बचाउने अधिकार हुनेछ । (३) यस दफा बमोजमि नजि रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैर कानूनी क्षतिबाट बचाउन सकदिन भन्ने मनासबि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । विश्वास भएमा वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

२५. नजि रक्षाको अधिकारमा बन्देज: (१) दफा २४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा वा कामका बरिद्ध नजि रक्षाको अधिकार प्राप्त हुन सक्ने छैन:- । (क) कसैको जीउ वा सम्पत्तमा गैर कानूनी क्षति पुर्‍याउने काम हुँदा बखत त्यस्तो क्षतिबाट बचाउन तत्काल सार्वजनिक अधिकारीको संरक्षण वा मददत उपलब्ध हुने वा हुन सक्ने अवस्था भएकोमा, । (ख) जसको जीउ वा सम्पत्तमा क्षति पुगेको हो त्यस्तो व्यक्तिले नै क्षति पुर्‍याउने व्यक्तिलाई उत्तेजति गरेको कारणबाट त्यसरी क्षति पुगेकोमा, । (ग) अदालतको फैसला वा आदेश अनुसार कुनै राष्ट्रसेवकले असल नयितले कुनै काम गरेकोमा, । (घ) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय अधिकारको प्रयोगमा असल नयितले कुनै काम गरेकोमा, । (ङ) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय अधिकारको प्रयोगमा असल नयितले दिएको निर्देशन अनुसार कसैले कुनै काम गरेकोमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ती नजि रक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुने छैन:- । (क) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित काम गर्ने व्यक्ती राष्ट्रसेवक हो र नजि अदालतको फैसला वा आदेशानुसार काम गर्दैछ भन्ने कुरा जानकारी हुने वा विश्वास गर्ने मनासबि कारण नभएमा वा नजिको परिचय वा सो काम गर्न पाएको अधिकारपत्र माग गर्दा पन नजिले आफ्नो परिचय नदिएमा वा त्यस्तो काम गर्न पाएको अधिकारपत्र नदेखाएमा, । (ख) उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित काम गर्ने व्यक्ती राष्ट्रसेवक हो भन्ने कुरा जानकारी हुने वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण नभएमा, । (ग) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लिखित काम गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कुनै राष्ट्रसेवकको निर्देशनमा गरिरहेको हो भन्ने कुरा जानकारी हुने वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण नभएमा वा त्यस्तो निर्देशन अनुसार त्यस्तो काम गर्न लागेको हो भन्ने कुरा नजिले जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो काम गर्न अधिकारपत्र भएकोमा माग गर्दा पन त्यस्तो अधिकार पत्र नदेखाएमा । (३) दफा २४ वा यस दफा अन्तर्गत नजि रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यस्तो रक्षा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने मनासबि बलभन्दा बढी बल प्रयोग गर्न सकिने छैन । २६. ज्यान लनि अधिकार नहुने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि नजि रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैलाई कसैको ज्यान लनि अधिकार हुनेछैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २५ को उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायको

अवस्थामा नजिी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएकोमा त्यस्तो काम कसूर मानिने छैनः- । (क) आफू वा अरु कसैमाथि भएको आक्रमण वरिद्ध तत्काल रक्षा नगर्दा आफ्नो वा अरु कसैको ज्यान जान वा आफू वा अरु कसैलाई गम्भीर चोट लाग्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने मनासबि वशिवास भएमा, । (ख) जबर्जस्ती करणी गर्ने नयितले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासबि वशिवास भई वा जबर्जस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरसिके पछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भएकोमा, । (ग) ज्यान मार्ने, बन्धक वा अपहरण गराउन मुक्तिरिक्म लनि, जबर्जस्ती करणी गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने नयितले शरीर बन्धक लएकोमा वा अपहरण गरेकोमा, ।

(घ) मानसि बस्ने, पूजा वा प्रार्थना गर्ने, सम्पत्ति राख्ने कुनै घर, पाल वा सवारी साधनलाई घेराबन्दी गरी, जोखिमपूर्ण हातहतथियार प्रयोग गरी, आगो लगाई वा वस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी क्षति पुर्‍याउन खोजेकोमा, । (ङ) डाँकाको कसूर वरिद्ध रक्षा गर्नु परेमा, । (च) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सुरक्षा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाको सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट खटिएको सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो व्यक्ति वा सम्पत्ति वरिद्ध भएको आक्रमण रोक्न तत्काल प्रतिकार गर्नु परेकोमा । २७. मामूली हानि, नोक्सानी भएकोमा कसूर नहुने: साधारण समझको व्यक्तिले गरेको मामूली कसिमिको हानि, नोक्सानीलाई कसूर मानिने छैन । २८. बालबालिकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पुगेकोलाई सजाय हुने: कसैले कुनै बालबालिकालाई फर्काई, सकिाई वा प्रभावमा पारी कुनै कसूर गर्न लगाएको रहेछ भने त्यसरी कसूर गर्न लगाउने व्यक्तिलाई नजि आफैले त्यस्तो कसूर गरे सरह सजाय हुनेछ । २९. नरिपेक्ष दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी) हुने कसूरमा आपराधिक मनसाय परीक्षण नहुने: यस संहिता वा कानून बमोजमि नरिपेक्ष आपराधिक दायित्व हुने कसूरमा त्यस्तो कसूर मनसायपूर्वक गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण हुने छैन । ३०. सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने: कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानून बमोजमि कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकामा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हसिसेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पिन किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोरनु पर्नेछ । ३१. समूहबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने: दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको समूहबाट कुनै कसूर भएकोमा सो समूहका सबै सदस्यलाई त्यस्तो कसूरको सजाय हुनेछ । ३२. अपराध पीडितलाई मुद्दाको कारबाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने: (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानून बमोजमि सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । परिच्छेद-३ । आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरतसाहन र मतथियार । ३३. आपराधिक षड्यन्त्र गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै आपराधिक षड्यन्त्र गर्न हुँदैन । (२) दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुले कुनै कसूर गर्न वा गराउन मन्जुर गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

एकजना मात्र वा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुले कुनै कार्य गरेमा नजिहरुले आपराधिक षड्यन्त्र गरेको मानिने छ । (३) जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिको कसूरको आपराधिक षड्यन्त्र गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई यस संहितामा अन्यत्र छुट्टै सजायको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि र नभएकोमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- । (क) आपराधिक षड्यन्त्र बमोजमि कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूर गरे सरहको सजाय, । (ख) आपराधिक षड्यन्त्र बमोजमि कसूर नभई अन्य कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर त्यस्तो षड्यन्त्र कार्यान्वयनको सलिसलामा वा त्यसैको संभावति परिणामस्वरुप भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर बापत हुने सजाय, । (ग) आपराधिक षड्यन्त्र बमोजमिको कसूरको अतिरिक्त अन्य कसूर पनि भएकोमा त्यस्तो कसूर पनि सोही षड्यन्त्र कार्यान्वयनको सलिसलामा वा त्यसैको संभावति परिणामस्वरुप भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरको समेत थप सजाय, । (घ) आपराधिक षड्यन्त्र गर्ने कार्य पूरा भई नसकेको भएमा त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको आधा सजाय । ३४. कसूर गर्ने उद्योग गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै कसूर गर्ने उद्योग गर्न हुँदैन । (२) जुन कसूरको उद्योग भएको हो त्यस्तो कसूर हुन असम्भव भएमा पनि उद्योग गरेको मानिनेछ । (३) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ । ३५. दुरतसाहन दिने नहुने: (१) कसैले कसैलाई कुनै कसूर गर्न दुरतसाहन दिनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कसूर गर्न उक्साएमा नजिले दुरतसाहन दिएको मानिनेछ । (३) दुरतसाहन दिने व्यक्तिलाई यस संहितामा छुट्टै सजायको व्यवस्था गरिएकोमा सोही बमोजमि र नगरिएकोमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- । (क) दुरतसाहन दिए बमोजमि कसूर भएको भए नजि स्वयंले कसूर गरे सरहको सजाय, । (ख) दुरतसाहन दिए बमोजमि कसूर भई नसकेकोमा सो कसूरका लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय । (४) कुनै व्यक्तिलाई एउटा कसूर गर्न दुरतसाहन दिएकोमा त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो दुरतसाहनको प्रभाव वा संभावति परिणाम स्वरुप कुनै अर्को कसूर गरेमा दुरतसाहन दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर पनि नजि स्वयंले गरे सरह सजाय हुनेछ । ३६. मतथियार हुन नहुने: (१) कुनै व्यक्ति कुनै कसूरको मतथियार हुनु हुँदैन । (२) कुनै कसूर गर्ने नयितले त्यस्तो कसूर वा अन्य कसूर गर्न सहयोग पुर्‍याउने वा कसूर गरसिकेपछि कसूरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसूर गर्न

वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै कसिमिले सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तीभित्तियार माननिछ । (३) मतथियारलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- । (क) आपराधिक षड्यन्त्रमा संलग्न भई कसूर गर्ने, साधन वा ठाउँ उपलब्ध गराइदनि, जसको वरिद्ध कसूर गरिएको हो त्यस्तो व्यक्तीलाई नजिी रक्षाको अधिकारबाट बञ्चित गराउने वा कसूर गर्न आदेश वा सल्लाह दनिलाई त्यस्तो कसूर नजिले गरे सरहको सजाय, ।

(ख) खण्ड (क) मा लेखिएको बाहेक अन्य मतथियार भए कसूर भए गरेको काममा नजिको संलग्नताको मात्रा अनुसार त्यस्तो कसूर गरे बापत हुने सजायको बढीमा आधासम्म सजाय । ३७. हदम्याद लागू हुने: यस संहितामा कुनै कसूरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको उजुरगर्ने हदम्याद त्यस्तो कसूरको षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन वा मतथियारको सम्बन्धमा समेत लागू हुनेछ । परिच्छेद-४ । कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थाहरु । ३८. कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्था: यस संहिताको प्रयोजनका लागिदेहायका अवस्थाहरु वदियमान रहेमा कसूरको गम्भीरता बढाएको माननि छः । (क) राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा वदिशी राज्य प्रमुखको बरिद्ध कसूर गरेको, । (ख) राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा वदिशी राज्य प्रमुखको उपस्थितिमा कसूर गरेको, । (ग) वशिवासको दुरूपयोग गरी कसूर गरेको, । (घ) कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरूपयोग गरी कसूर गरेको, । (ङ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तीले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्न लागेकोमा बाधा पुर्‍याउने वा नजिलाई कुनै गैरकानूनी काम गर्न लगाउने नयितले कसूर गरेको, । (च) कुनै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा धार्मिक स्थलमा कसूर गरेको, । (छ) पाँच वा पाँचभन्दा बढी व्यक्तीहरु समूहमा आबद्ध भई कसूर गरेको, । (ज) सार्वजनिक शान्ति खलवलेको, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा त्यस्तै प्रकृतिको दैवी प्रकोप भएको महामारी फैलेको, अनकाल परेको वा त्यस्तै कसिमिको अन्य कुनै सङ्कटको लाभ लई कसूर गरेको, । (झ) हातहतथियार वा वषिलु वा बषिफोटक पदार्थ साथमा लई वा प्रयोग गरी वा वदियुत प्रवाह गरी वा वदियुतीय उपकरण प्रयोग गरी कसूर गरेको वा हातहतथियार वा वषिलु वा बषिफोटक पदार्थ लेको मानसिको मददतबाट कसूर गरेको, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (झ१) तेजाब, अन्य घातक रासायनिक वा ज्वलनशील पदार्थ कसैमाथि प्रहार वा प्रयोग गरी वा कसैलाई सेवन गराई कसूर गरेको, । (ज) एक पटक कैद सजाय पाएको कसूरदारले पुनः कसूर गरेको, । (ट) कुनै पारतिषिक वा आशवासन वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । लाभ पाई वा लाभ पाउने प्रलोभनमा परी कसूर गरेको, । (ठ) आफ्नो संरक्षण वा नयिन्त्रणमा रहेको व्यक्ती वा जमिमामा रहेको सम्पत्तिको बरिद्ध कसूर गरेको, । (ड) कसैलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । यातना दिई वा कसूर, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरी कसूर गरेको, । (ढ) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेको, । (ण) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्तीका बरिद्ध कसूर गरेको, । (त) कसैलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लई कसूर गरेको, । (थ) थुना, हरिसत, कैद वा नयिन्त्रणमा रहेको व्यक्ती बरिद्ध कसूर गरेको, । (द) कुनै व्यक्तीको सुरक्षाको कर्तव्य भएका व्यक्तीले आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तीको बरिद्ध कसूर गरेको, ।

(ध) कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वनिश गर्ने गरी जातहित्या (जेनोसाइड) को उद्देश्यले कसूर गरेको, । (न) कुनै जात, जाति, धार्मिक वा साँस्कृतिक समुदाय बरिद्ध घृणा उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको, । (प) मानवता बरिद्धको कसूर गरेको, । (फ) नयिोजति वा सङ्गठति रुपमा कसूर गरेको, । (ब) पचहत्तर वर्षमाथिको वृद्धावस्था वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताले गर्दा होस ठेगानमा नरहेको वा अपाङ्गताको कारणले आफ्नो बचाउ गर्न सक्ने स्थितिमा नभएको व्यक्ती वा बालबालिकाको बरिद्ध कसूर गरेको, । (भ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सवारी वा वमिन दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा उद्धार काममा खटाई कसूर गरेको, । (म) एकपटक कुनै कसूरबाट पीडति भइसकेको व्यक्तीका बरिद्ध सोही कसूरदारले अर्को कसूर गरेको । ३९. कसूरको गम्भीरता घटाउने अवस्था: यस संहिताको प्रयोजनका लागिदेहायका अवस्थाहरु वदियमान रहेमा कसूरको गम्भीरता घटाएको माननिछः- । (क) कसूरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम वा पचहत्तर वर्षभन्दा माथि भएको, । (ख) कसूरदारको कसूर गर्ने नयित नभएको, । (ग) जुन व्यक्तीको बरिद्ध कसूर भएको छ त्यस्तो व्यक्तीले कसूरदारलाई कसूर हुनुभन्दा तत्कालअघि उत्तेजति गरेको वा धम्की दिएको, । (घ) कसूरदार वा नजिको कुनै नजिकिको नातेदारका बरिद्ध गरिएको कुनै गम्भीर कसूरको प्रतिकारको रुपमा तत्कालै कसूर भएको, । (ङ) कसूरदारले स्वेच्छाले कसूर स्वीकार गरेको वा त्यस्तो कसूर गरे बापत पश्चाताप गरेको, । (च) कसूरदारले सम्बन्धति अधिकारी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको, । (छ) कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी पीडितलाई क्षतिपूरति दइसकेको वा दनि मज्जुर गरेको, । (ज) शारीरिक, मानसिक तथा अपाङ्गताको कारणले गर्दा कसूरदारको क्षमता ह्रास भएको, । (झ) पीडति पक्ष र समाजलाई हुन गएको हानि, नोक्सानीको मात्रा उल्लेखनीय नदेखिएको, । (ज) अदालतमा साँचो कुरा व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएको, । (ट) कसूर स्वीकार गरी भवषियमा फौजदारी कसूर नगर्ने प्रतविद्धता व्यक्त गरेको, । (ठ) कसैको बहकाउ वा दबाबमा अपराध गरेको । परिच्छेद-५ । सजाय र अन्तरमि क्षतिपूरति सम्बन्धी व्यवस्था । ४०. सजायका प्रकारः (१) यस संहितामा उल्लिखति कसूर गरे बापत हुने सजाय देहाय बमोजमि हुने छन्ः- । (क) जन्म कैद, । (ख) कैद, । (ग) जरविना, । (घ) कैद र जरविना, । (ङ) क्षतिपूरति, । (च) जरविना वा क्षतिपूरति नितरि बापतको कैद, । (छ) कैदको सट्टा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सुधार गृह वा सामुदायिक सेवा । (२) कानूनमा कुनै कसूर बापत सर्वस्वको

सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसूरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक रुपैयाँभन्दा कम जरिवाना र एक दिनभन्दा कम कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन । ४१. जन्म कैद हुने: यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्नेछ:- । (क) कसूर यातना दिई वा नरिमतापूर्वक ज्यान मारेको, । (ख) वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान बर्षिफोट गरी ज्यान मारेको, । (ग) अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लई ज्यान मारेको, । (घ) सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा वषि हाली ज्यान मारेको, । (ङ) कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वनिश गर्ने गरी जातहित्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा । (च) जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको । ४२. जन्म कैदको गणना: दफा ४१ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक जन्म कैदको सजाय गणना गर्दा पच्चीस वर्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्नुपर्नेछ । ४३. एकीकृत कसूर बापत थप सजाय हुने: (१) कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्नेछ । तर जन्मकैदको सजाय हुने अवस्थाको कसूरदारको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन । ४४. थप सजाय हुने: (१) जघन्य वा गम्भीर कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसूर गरेमा नजिले पछिल्लो पटक गरेको कसूरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ । तर जन्म कैदको सजाय पाएको कसूरदारको हकमा यो दफा लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर बाहेक अन्य कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षभित्र अर्को कसूर गरेमा नजिले पछिल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ । ४५. बालबालकालाई हुने सजाय: (१) कानून बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्तिको उमेर त्यस्तो काम गर्दाका बखत दश वर्ष पुगेको रहेनछ भने नजिले कुनै सजाय हुने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिले कानून बमोजिम जरिवाना हुने कुनै कसूर गरेकोमा जरिवाना नगरी नजिले सम्झाई बुझाई गर्नु पर्नेछ र कैद हुने कसूर गरेकोमा कसूर हेरी छ महिनिसम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिनेछ । (३) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा माथि सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । कुनै कसूर गरेमा नजिले उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(४) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । कुनै कसूर गरेमा नजिले उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको दुई तर्हाई सजाय हुनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रूपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन । ४६. जरिवाना बापत कैद गर्न सकिने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कुनै कसूरदारलाई तोकिएको जरिवाना नजिको सम्पत्तिबाट असूल उपर गरिनेछ । नजिको कुनै सम्पत्ति नभएमा वा त्यसरी जरिवाना बापतको रकम नजिबाट असूल उपर हुन नसकेमा नजिले कैद गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कैद निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ठहर भएको कसूरमा जरिवाना नतरि बापतको कैद निर्धारण गर्दा दश वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ । (ख) कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने कसूरमा जरिवाना मात्रको सजाय भई त्यस्तो जरिवाना नतरि बापतको कैद निर्धारण गर्दा त्यस्तो कसूरमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ । (ग) जरिवाना मात्र सजाय हुने कसूरमा जरिवानाको सजाय भई सो नतरि बापत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कैद निर्धारण गर्दा दुई वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अठार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालकाको हकमा जरिवाना बापत कैद गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:- । (क) जरिवाना मात्र हुने वा कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक सजाय हुने कसूरमा जरिवाना नतरिकोमा कैद नगरी जरिवाना मनाह गर्नु पर्नेछ । (ख) कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कसूरमा जरिवाना मात्र सजाय भएकोमा त्यस्तो जरिवाना नतरि बापत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कैद निर्धारण गर्दा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ । (ग) चौध वर्ष उमेर पुगेको तर अठार वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिम कैद निर्धारण गर्दा अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई गर्नु पर्ने कैद सजायको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ । ४७. सजाय छुट दिने सकिने: (१) कुनै कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गरीह वा मतयारलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धान वा अभियोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएकोमा कानून बमोजिम हुने सजायको बढीमा पचास प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिने सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कसूरदारले सजायमा छुट पाउन सक्ने छैनः— । (क) उपदफा (१) अन्तर्गत एक पटक सजाय छुट पाइसकेको, । (ख) कैद सजाय हुने कसूरमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको, । (ग) जुन कसूरमा सजाय छुट माग गरिएको हो सोही प्रकृतिको कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको । (३) उपदफा (१) बमोजमि सजायमा छुट द्वाँदा अभियुक्तले अनुसन्धान वा पुर्पक्षको कुन अवस्थामा कसूर स्वीकार गरेको हो र कस्तो परिस्थितिमा त्यस्तो कसूर स्वीकार गरेको हो त्यस्तो कुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ४८. अन्तरिम क्षतपूरतको लागुआदेश दनि सक्निः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूर भएको कारणबाट त्यस्तो कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा नजिमा आश्रति व्यक्तिलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतपूरत वा कुनै प्रकारको राहत रकम दनि परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रूपमा क्षतपूरत वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश भएमा कसूरबाट पीडित वा नजिका आश्रति व्यक्तिलाई फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको पीडित राहत कोषबाट क्षतपूरत वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उपलब्ध गराइएको क्षतपूरत वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोग लागेको व्यक्तिकसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैतीस दिनभित्र त्यस्तो रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दनिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षतपूरत वा राहत बापतको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र नजिले सो अवधिमि त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो कसूरदारको जुनसुकै जायजथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि क्षतपूरत वा राहत रकम पाएको व्यक्तिले झुट्टा उजुरी गरेको ठहरेमा वा वारदात स्थापित नभएमा नजिले क्षतपूरत वा राहत बापत पाएको रकम फर्ति गर्न अदालतले आदेश दनिन्छ । (६) उपदफा (५) बमोजमि अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले क्षतपूरत वा राहत बापत पाएको रकम फैसला भएको पैतीस दिनभित्र पीडित राहत कोषमा फर्ति गर्नु पर्नेछ र नजिले सो अवधिमि त्यस्तो रकम फर्ति नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो व्यक्तिको जुनसुकै जायजथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नु पर्नेछ । भाग -२ । फौजदारी कसूरहरू । परिच्छेद - १ । राज्य वरिद्धका कसूर ।

४९. सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुनेः (१) कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नयितले मानसि, हातहतियार र खरखजाना जम्मा गर्न, हातहतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्नु हुँदैन । (२) कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य, सरकार वा सङ्गठित शक्तिसँग मेलि कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (३) कसैले उपदफा (१) वा (२) अन्तर्गतको कसूर गर्न दुरतसाहन दनि हुँदैन । (४) कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमन वा सङ्घीय इकाईबचिको सुसम्बन्ध खलल गर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरतसाहन दनि वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबचिको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (५) यस दफा बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः— । (क) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कसूर भए जन्मकैद, । (ख) उपदफा (३) बमोजमिको कसूर भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) उपदफा (४) बमोजमिको कसूर भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । ५०. राजद्रोहः (१) नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नयितले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरतसाहन दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैद हुनेछ । (३) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिहिनद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रामाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न गराउनु हुँदैन । तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मानिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५१. राष्ट्रहति प्रतिकूल काम गर्न नहुनेः (१) कसैले राष्ट्रहति प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा राष्ट्रहति प्रतिकूल काम गरेको मानिनेछः— । (क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमन वा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने, ।

(ख) नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण गर्ने वा छेमेकी मुलुकसँग सहमत भएको अवस्थामा बाहेक सीमास्तम्भ हटाउने वा सीमास्तम्भ राखिएको ठाउँ परिवर्तन गर्ने वा नेपालको भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता उपर प्रतिकूल हुने गरी सीमास्तम्भ परिवर्तन गर्ने । (३) नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा

वा वदिशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीहरुसँग प्रतस्पर्धा गर्न कुनै खेल खेलने नेपाली खेलाडी वा खेलाडीहरुको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी मलिनतामा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जतिउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेलन वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय हति वरिद्धको कसूर भएको मानिन्छ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहायको सजाय हुनेछः- । (क) उपदफा (२) बमोजिमको कसूर भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) उपदफा (३) बमोजिमको कसूर भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (५) कसैले उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कसूर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा उपदफा (४) बमोजिमको सजायका अतिरिक्त लेनदेन गरेको रकम समेत जफत हुनेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने आदेश वा नरिदेशन दनि, त्यस्तो कसूर गर्न दुर्लुसाहन दनि वा उक्साउने, त्यस्तो कसूर गर्न मदद गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनेछ । (७) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कसूर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई वदिशमा गएका बखत गरेको रहेछ भने नजिलाई तीन वर्षसम्म थप कैद हुनेछ । ५२. जातहित्ता गर्न नहुनेः (१) कसैले पन जातहित्ता (जेनोसाइड) को कसूर गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा धार्मिक समूहको अस्तित्व पूर्ण वा आंशिक रुपमा वनिश गर्ने नयितले देहायको कुनै काम गरेमा वा त्यसको उद्योग वा षडयन्त्र गरेमा जातहित्ताको कसूर गरेको मानिन्छः- । (क) एकै पटक वा पटकपटक गरी त्यस्तो समूहका सदस्यहरुको योजनाबद्ध रुपमा आमहत्या गरेमा, । (ख) एकै पटक वा पटकपटक गरी योजनाबद्ध रुपमा त्यस्तो समूहका सदस्यहरुको शारीरिक अङ्गभङ्ग गरेमा वा नजिहरुलाई शारीरिक वा मानसिक अशक्त बनाएमा, । (ग) त्यस्तो समूहका सदस्यहरुको पूर्ण वा आंशिक रुपमा भौतिक वनिश हुने आँकलन गरी त्यस्ता सदस्यहरुले प्रयोग गर्ने पानी, खाद्यान्न, इन्धन, औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति वा आवागमनमा अवरोध गरी त्यस्ता समूहका सदस्यको जीवन यापनका शर्तहरुलाई नयोजित रुपमा कष्टप्रद बनाएमा, । (घ) स्वेच्छाले अपनाएको परिवार नयोजनका साधन प्रयोग गरेकोमा बाहेक त्यस्ता समूहभित्र शिशुहरुको जन्म रोक्ने नयितले त्यस्ता समूहका सदस्यहरुलाई जबरजस्ती गर्भ नरोधक उपाय अपनाउन बाध्य पारेमा, ।

(ङ) त्यस्ता समूहबाट जन्मएका बालबालकालाई जबरजस्ती अर्को समूहमा हस्तान्तरण गरेमा । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः- । (क) खण्ड (क) बमोजिमको कसूर भए जन्मकैद, । (ख) खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर भए यस संहिता बमोजिम शारीरिक अङ्गभङ्ग वा कुटपटि बापत हुने सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) बमोजिमको कसूर भए दश वर्षसम्म कैद । (४) यस दफा बमोजिमको कसूर कुनै व्यक्तिलाई कुनै सङ्गठित वा असङ्गठित समूहको आदेश वा नरिदेशनबाट भएको रहेछ भने त्यस्तो नरिदेशन दनि व्यक्तिलाई त्यस्तो समूहको जमिमेवार व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनेछ । (५) यस दफा बमोजिमको कसूर सामूहिक रुपमा वा वभिन्न व्यक्तिलाई संलग्नतामा भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिसमान रुपमा कसूरदार मानिन्छ । (६) यस दफा बमोजिमको कसूर गर्ने कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको भए नजिले आफूभन्दा माथिको अधिकारीको आदेश पालना गर्ने वा कानून र व्यवस्था कायम गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने सलिलालामा त्यस्तो कसूर भएको दाबी लनि सक्ने छैन र नजिले त्यस्तो दाबी लिएको आधारमा सजायबाट छुट वा उन्मुक्ति पाउने छैन । ५३. नेपाल वरिद्ध युद्ध गर्न वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्न नहुनेः (१) कसैले नेपाल वरिद्ध हातहतियार उठाई युद्ध गर्न वा युद्ध गर्ने घोषणा गर्न, युद्ध गर्ने उद्योग गर्न वा धम्की दनि वा नेपाल वरिद्ध युद्ध गर्ने नयितले हातहतियार, खरखजाना जम्मा गर्न वा सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्नु हुँदैन । (२) कसैले युद्ध स्थितिको घोषणा भएको वा नभएको जुनसुकै अवस्था पन नेपालसँग युद्धमा संलग्न रहेका कुनै वदिशी सेनालाई कुनै कसिमिको सामरिक वा सैनिक सूचना दनि वा अन्य कुनै कसिमिबाट सहायता गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन । (३) नेपालसँग युद्धमा संलग्न रहेको राज्य, त्यस्तो राज्यका नागरिक वा सङ्गठित संस्थासँग सम्बन्ध राख्न, कारोबार गर्न वा त्यस्तो राज्यका वस्तु वा सेवा पैठारी वा प्राप्त गर्न नसक्ने गरी नेपाल सरकारबाट घोषणा भएकोमा कसैले त्यस्तो राज्य, नागरिक वा संस्थासँग त्यस्तो सम्बन्ध राख्न, कारोबार गर्न वा त्यस्ता वस्तु वा सेवा पैठारी वा प्राप्त गर्न हुँदैन । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्म कैद र उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैद र एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५४. मति राष्ट्र वरिद्ध युद्ध वा वदिरोह गर्न नहुनेः (१) कसैले नेपालको भूमी प्रयोग गरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएको मति राष्ट्र वरिद्ध हातहतियार उठाई युद्ध गर्न, त्यसको धम्की दनि वा युद्ध गर्ने उद्योग गर्न वा वदिरोह गर्न वा सोको उद्योग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

५५. सैनिक वा प्रहरीलाई भड्काउन नहुनेः (१) कसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा बहाल रहेका सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी जवान वा अधिकृतलाई नेपाली सेना वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल छाडी भाग्न वा भड्काउन वा अनुशासन भङ्ग गर्न दुर्लुसाहन दनि वा कर्तव्यबाट वचिलति गराउने उद्योग गर्न वा त्यसरी सेना वा प्रहरी वा बलबाट भागेको व्यक्तिलाई भन्ने जानीजानी वा वशिवास गर्ने कारण भई त्यस्तो व्यक्तिलाई आश्रय दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५६.

जासूसी गर्न नहुने: (१) कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्ने वा नेपालको हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने नयितले वा त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा कुनै वदेशी राज्य वा अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्थाको प्रलोभनमा परी कसैलाई नेपालको सैनिकी स्थिति, सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको विषय वा नेपाल सरकारले राजनीतिक, आर्थिक वा कूटनीतिक दृष्टिकोणले गोप्य राख्नु पर्ने विषय वा गोप्य लिखित वा कानून बमोजमि गोप्य रहेको वा राख्नु पर्ने विषयको सूचना दनि वा त्यसको षडयन्त्र वा उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दनि वा त्यस्तो सूचना दनि नयितले अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन र गरेमा जासूसी गरेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) नेपालको सैनिकी स्थिति, सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको विषयका सम्बन्धमा जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैद, । (ख) नेपाल सरकारले राजनीतिक, आर्थिक वा कूटनीतिक दृष्टिकोणले गोप्य राख्नु पर्ने विषय वा अन्य कुनै गोप्य लिखितका सम्बन्धमा जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैद, । (ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेक अन्य कुराको जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) कसैले जासूसी गर्न लागेको थाहा पाएर पनि नेपाल सरकारलाई त्यस्तो कुराको जनाउ नदनि व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । ५७. राष्ट्रपति उपर आक्रमण गर्न नहुने: (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपतिको ज्यान लनि वा ज्यान लनि उद्योग गर्न हुँदैन । (२) कसैले नेपालको राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमले अपहरण गर्नु वा गराउनु वा नजिको शरीर बन्धक लनि वा लनि लगाउनु हुँदैन । (३) कसैले नेपालको राष्ट्रपति उपर कुनै किसिमले आक्रमण गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (४) यस दफा बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर भए जन्मकैद, । (ख) उपदफा (२) बमोजमिको कसूर भए दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद, । (ग) उपदफा (३) बमोजमिको कसूर भए पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद ।

५८. राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दनि नहुने: (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संवन्धित तथा कानून बमोजमि गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दनि, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "संसद" भन्नाले नेपालको संवन्धित बमोजमिको संघीय संसद र प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिका—संसदलाई समेत जनाउँछ । ५९. हदम्याद: (१) दफा ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ र ५७ अन्तर्गतका कसूरमा जहिले सुकै पनि उजुर लाग्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित दफा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य दफा अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-२ । सार्वजनिक शान्त विरुद्धको कसूर । ६०. गैरकानूनी भेला गर्न नहुने: (१) कसैले गैरकानूनी भेला गर्न हुँदैन । (२) देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँचजना वा पाँचजना भन्दा बढी व्यक्तिहरुको भेलालाई गैरकानूनी भेला मानिन्छ:- । (क) बलको प्रयोग वा प्रदर्शन गरी वा जोखिमी हातहतियार प्रदर्शन गरी, । (१) राष्ट्रसेवकलाई कानूनले तोकेको काम गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न नदनि, । (२) कसैको सम्पत्ति लनि वा कब्जा गर्ने, । (३) कसैलाई बाटो, पानी, सार्वजनिक यातायात वा सञ्चार वा अन्य यस्तै कुनै कुरा उपभोग गर्ने हकबाट बञ्चित गर्ने, । (४) कुनै व्यक्तिलाई कानूनले गर्न नहुने काम गर्न लगाउने वा कानूनले गर्न पाउने काम गर्न नदनि । (ख) कुनै कानून वा कानूनी कारबाहीको कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध खडा गर्ने, । (ग) कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गर्ने । (३) गैरकानूनी भेला हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै कुनै व्यक्तित्व त्यस्तो भेलामा सहभागी भएमा नजिलाई हातहतियार नलाई सहभागी भएको भए छ महानिसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हातहतियार लिएर सहभागी भएको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कसैले आफू सहभागी नभई कसैलाई ज्याला दिई वा अरु कुनै किसिमले प्रलोभन वा दबाबमा पारी कुनै गैरकानूनी भेलामा सहभागी गराएमा नजि स्वयं त्यस्तो गैरकानूनी भेलामा सहभागी भएको मानी उपदफा (३) बमोजमिको सजाय हुनेछ । ६१. गैरकानूनी भेला रोक्ने वा भङ्ग गर्ने आदेश उल्लङ्घन गर्न नहुने: (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै गैरकानूनी भेलालाई रोक्न वा भङ्ग गर्न आदेश दिएकोमा कसैले त्यस्तो भेलामा रहिरहने वा सहभागी हुन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि गैरकानूनी भेलामा रही रहने, सहभागी हुने वा सहभागी हुन आउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

६२. प्रत्येक सदस्यले कसूर गरेको मानिन्छ: गैरकानूनी भेलाको कुनै सदस्यले त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर हुँदा बखत त्यस्तो कसूर गर्न जानीजानी सहयोग पुर्याउने सो भेलाका प्रत्येक सदस्यले त्यस्तो कसूर गरेको मानिन्छ । ६३. हुलदङ्गा गर्न नहुने: (१) कसैले हुलदङ्गा गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कुनै गैरकानूनी भेलाले वा त्यस्तो भेलाको सहभागीले त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सलिसलामा बल प्रयोग गरेमा वा सार्वजनिक वा नजि सम्पत्ति तोडफोड वा हानि, नोक्सानी गरेमा त्यस्तो भेलाको प्रत्येक सहभागीले हुलदङ्गा गरेको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई जोखिमी हातहतियार लई गरेको भए दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र जोखिमी हातहतियार

नलाई गरेको भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ६४. हुलदङ्गा गर्न दुरुत्साहन दिने नहुने: (१) कसैले हुलदङ्गा गराउने नयितले वा हुलदङ्गा हुन सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई हुलदङ्गा गर्न दुरुत्साहन दिने हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई हुलदङ्गा भइसकेकोमा एक वर्षसम्म र हुलदङ्गा भइसकेको रहेनछ भने छ महिनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ६५. सार्वजनिक शान्तिखलल पार्ने नहुने: (१) कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चहिनद्वारा वा अरु कुनै कसिमिबाट धर्म, वर्ण, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाको आधारमा नेपालका वभिनिन वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तहिरुका बचिको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर कुनै देवस्थल वा पूजा वा प्रार्थना गर्ने ठाउँ वा धार्मिक, साँस्कृतिक चाड वा समारोह भइरहेको ठाउँमा गरेको भए उपदफा (२) बमोजमिको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद हुनेछ । ६६. राष्ट्रसेवकलाई बाधा वरीध गर्न नहुने: (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सलिसलामा गैर कानूनी भेला रोकने, भड्ग गर्ने वा हुलदङ्गा रोकने कुनै काम गर्दा कसैले बाधा वरीध पुर्याउन वा पुर्याउने उद्योग गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ६७. सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा बाधा गर्न नहुने: (१) कसैले सार्वजनिक सडक, बाटो घाटो, रज्जुमार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेलवे वा जलपरविहन मार्ग वा हुलाक र कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा कुनै कसिमिको डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्न वा कुनै कसिमिबाट सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जुमार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेलवे वा जलपरविहन मार्ग अवरुद्ध गरी पैदल यात्री, सवारी साधन वा पशुको आवागमनलाई बाधा पुर्याउन वा कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले बाहेक सार्वजनिक ठाउँमा कसैलाई प्रवेश गर्न कुनै कसिमिले बाधा, अवरोध गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ६८. सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने: (१) कसैले सार्वजनिक वदियुत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानून बमोजमिको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै कसिमिको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । डर त्रास देखाई बन्द गर्न वा कुनै कसिमिले अवरुद्ध गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ६९. कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्न नहुने: (१) गैरकानूनी भेला वा हुलदङ्गा वा शान्तिभङ्ग हुने अन्य कुनै कामलाई रोकन कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको कर्फ्यू आदेशलाई कसैले जानीजानी उल्लङ्घन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७०. झुट्टा अफवाह फैलाउन नहुने: (१) कसैले सार्वजनिक शान्तिभङ्ग गर्ने, हुलदङ्गा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा वभिनिन जात, जाति वा सम्प्रदायबचिको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नयितले कसैलाई उक्साउने गरी नभए नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार प्रसार गर्न वा नारा जुलुश गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७१. शान्तिभङ्ग गर्न घर, जग्गा वा सवारी साधन दिने नहुने: (१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक शान्तिभङ्ग गर्ने वा हुलदङ्गा गर्न लागेको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै वा थाहा पाउनु पर्ने मनासबि कारण हुँदा हुँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई कसैले पनआफ्नो घर, जग्गा, सवारी साधन वा हातहतियार उपलब्ध गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७२. संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रमा मशाल जुलुश गर्न नहुने: (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा शिष्टाचारको कारणले अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र भनी तोकिएको कुनै ठाउँमा कसैले सार्वजनिक शान्तिभङ्ग गर्ने नयितले मशाल जुलुश, आगोजन्य वा प्रज्वलनशील वस्तु लई जुलुश, सभा गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७३. आवश्यक वस्तु तोडफोड वा हानि, नोक्सानी गर्न नहुने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कसैले यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै कसूर गरी कानून बमोजमि आवश्यक वस्तु मानिने कुनै वस्तु वा सार्वजनिक वा नजी सम्पत्ति हानि, नोक्सानी, तोडफोड वा आगजनी गर्न वा गराउन वा अरु कसैलाई प्रयोग गरी वा आफैले त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति बिगारनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजमिको कसूरमा हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूरबाट त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी भइसकेको रहेछ भने त्यसको बिगो बमोजमिको क्षतिपूर्ति समेत नजिबाट भराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तियकनि भएकोमा सोही व्यक्तर त्यस्तो व्यक्तियकनि नभएकोमा त्यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले कसूर गरेको मानिनेछ । ७४. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले तीन महिना

नाघे पछिउजुर लाग्ने छैन । परचिछेद-३ । सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञा सम्बन्धी कसूर । ७५. समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्‍याउन नहुने: (१) कानून बमोजमि जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल गर्दा वा खानतलासी, बरामद वा नाप नक्सा वा सर्जमनि गर्दा वा वारेन्ट बमोजमि कसैलाई पक्राउ गर्दा कसैले पनि बाधा बरिोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर राष्ट्रसेवकले गरेको भए नजिलाई तीन महनिसम्म थप कैद सजाय हुनेछ । ७६. समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने: (१) कुनै व्यक्तिलाई नजिका नाममा कानून बमोजमि जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश बुझाउन ल्याएकोमा नजिले त्यस्तो समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश बदनयितपूर्वक नबुझी फर्काउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७७. समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश तामेल हुन नदार्छि छली हड्दिन नहुने: (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले जारी गरेको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश बुझ्नु पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल हुन नदनिको लागि बदनयितपूर्वक छली हड्दिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७८. समाह्वान, इतलायनामा इत्यादि च्यात्न वा उपकाउन नहुने: (१) कसैले कानून बमोजमि टाँसेको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश त्यसको प्रयोजन बाँकी छँदै बदनयितपूर्वक च्यात्न वा उपकाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७९. झुठो तरकाले म्याद तामेल गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि म्याद तामेल गर्ने वा गराउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले झुठो तरकाले म्याद तामेल गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ८०. लिखित पेश गर्न इन्कार गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि कुनै अड्डा, अदालत वा राष्ट्रसेवक समक्ष कुनै लिखित पेश गर्नु पर्ने वा पठाउनु पर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो लिखित पेश गर्न वा पठाउन इन्कार गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ८१. शपथ लिएको व्यक्तिले झुठो कुरा व्यक्त गर्न नहुने: (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साँचो कुरा व्यक्त गर्ने कानूनी कर्तव्य भएको वा शपथ लिएको व्यक्तिले वा कानून बमोजमि शपथ लिई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा झुठो कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ८२. शपथ गर्न इन्कार गर्न नहुने: (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साँचो कुरा व्यक्त गर्न उपस्थिति भएको व्यक्तिले त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्ने प्रयोजनको लागि शपथ लिन आदेश दिएकोमा त्यस्तो शपथ लिन इन्कार गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ८३. जवाफ दिन इन्कार गर्न नहुने: (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कुनै विषयमा साँचो कुरा व्यक्त गर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो विषयमा त्यस्तो अधिकारीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन इन्कार गर्न हुँदैन । तर कसैलाई पनि आफ्नो वरिद्ध बयान दिन लाग्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ८४. झुठो जानकारी दिन नहुने: (१) कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई नजिले कानून बमोजमि गर्नु पर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नयितले कसैलाई झुठो जानकारी दिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ८५. बाधा बरिोध गर्न नहुने: (१) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्न लागेको कुनै राष्ट्रसेवकलाई कसैले जोर जुलुम वा हूल हुज्जत गरी वा अन्य कुनै किसिमले बाधा बरिोध गरी कर्तव्य पालन गर्न अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन । (२) कसैले कानून बमोजमि हुन लागेको कुनै सम्पत्तिको जायजात, तायदाती, रोकका, ललाम वा बकिरीको प्रक्रियामा जानीजानी बाधा बरिोध गर्नु हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

८६. राष्ट्रसेवकलाई मदद दिन इन्कार गर्न नहुने: (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्दा त्यस्तो काममा मदद दानि पर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस बमोजमि मदद दिन इन्कार गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ८७. आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने: (१) कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानून बमोजमिको आदेश अनुसार कानून बमोजमि गर्नु पर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ८८. हदम्याद: यस परिच्छेदको दफा ७८, ८० र ८३ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले २ अन्य दफा अन्तर्गतका कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले तीन महनि नाघे पछिउजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-४ । सार्वजनिक न्याय वरिद्धका कसूर । ८९. झुठो प्रमाण बनाउन नहुने: (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले न्यायिक वा अन्य कानूनी

कारबाहीमा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गराउने नयितले कुनै झुट्टा प्रमाण बनाउन वा झुट्टा परस्थितिको सर्जिना गर्न वा कुनै झुट्टा लखित वा वदियुतीय अभिलेख बनाउन वा कुनै लखित वा वदियुतीय अभिलेखमा झुट्टा कुरा जनाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तर त्यस्तो झुट्टा प्रमाणको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय भएको रहेछ भने सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जुन कसूरको सम्बन्धमा झुट्टा प्रमाण खडा भएको हो त्यस्तो कसूरमा हुन सक्ने अधिकतम सजायभन्दा बढी हुने गरी यो दफा अन्तर्गत सजाय हुने छैन । ९०. झुट्टा प्रमाण पत्र बनाउन र दनि नहुने: (१) कुनै कुराको सम्बन्धमा कानून बमोजिम पेश गर्ने, प्रमाणति गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, सत्यतथ्ययुक्त विवरण (एफडिभिटि) पेश गर्ने वा प्रमाणपत्र दनि अख्तियारी वा कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानीजानी झुट्टा कुरा उल्लेख गरी पेश गर्न, प्रमाणति गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने वा प्रमाणपत्र दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ९१. झुट्टा प्रमाण वा प्रमाण पत्र प्रयोग गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै प्रमाण वा प्रमाणपत्र झुट्टा हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो प्रमाण वा प्रमाणपत्रलाई साँचो प्रमाण वा प्रमाणपत्रको रुपमा प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

९२. लखित नष्ट गर्न नहुने: (१) कुनै न्यायिक वा अन्य कानूनी कारबाहीमा कुनै लखित वा वदियुतीय अभिलेख प्रमाणको रुपमा पेश गर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानीजानी त्यस्तो लखित वा अभिलेख नष्ट गर्न, केरमेट गरी नबुझिनि पार्न वा अन्य कुनै प्रकारले प्रमाणमा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कुनै न्यायिक वा अन्य कानूनी कारबाहीमा पेश भएको कुनै लखित वा वदियुतीय अभिलेख कसैले कानून विपरीत जानीजानी नष्ट गर्न, केरमेट गरी नबुझिनि पार्न वा अन्य कुनै प्रकारले प्रमाणमा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउन वा गैरकानूनी रुपमा हटाउन वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई दनि हुँदैन । (४) उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद र चालिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको कसूर कुनै राष्ट्रसेवकले गरेमा नजिलाई सोही उपदफामा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । ९३. कसूरको प्रमाण दबाउन नहुने: (१) कसैले कुनै कसूरदारलाई बचाउने नयितले नजिले गरेको कसूर सम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बगिरान हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ९४. सूचना दनि अवरोध पुर्‍याउन नहुने: (१) कुनै कसूर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसूरको विषयमा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष खबर वा सूचना दनि जाने व्यक्तिलाई कसैले छेक्थुन गर्न वा अन्य कुनै कसिमिले बाधा अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ९५. कसूरदारलाई आश्रय दनि नहुने: (१) कसैले कुनै कसूरदारलाई जानीजानी पक्राउ हुनबाट वा कानून बमोजिम हुने सजायबाट बचाउने नयितले आश्रय दनि हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कसूरदार" भन्नाले कुनै कसूरमा शङ्कास्पद रहेको, अभियुक्त बनाइएको वा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिसम्मझन्नु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) जन्मकैद वा बीस वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कसूरको कसूरदारलाई आश्रय दिएको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दश वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको कसूरदारलाई आश्रय दिएको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदखि बाहेक अन्य कसूरको कसूरदारलाई आश्रय दिएको भए त्यस्तो कसूरमा हुन सक्ने कैद वा जरिवानाको उपल्लो हदको चार खण्डको एक खण्डसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको पति वा पत्नी वा बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहनी, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, सासु, ससुरा, बुहारी, ज्वाइँले आश्रय दिएकोमा यस दफा बमोजिमको कसूर भएको मानिने छैन । ९६. कसूर भएको जानकारी दनि पर्ने: (१) कुनै कसूर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसूरको जानकारी दनि पर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानकारी नदई बस्न वा कुनै कसूर भएको थाहा पाएको व्यक्तिले जानीजानी झुट्टा जानकारी दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ९७. सम्पत्ति दबाउन वा सम्पत्तिमा झुट्टा दावी गर्न नहुने: (१) कसैले अदालत वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय बमोजिम जफत हुने भएको वा तायदाती, रोकका, ललाम वा बकिरी हुने वा चलन चलाई दनि पर्ने भएको सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्ति वा जायजात उपरको अधिकार बदनयित साथ जफत, तायदाती, जायजात, रोकका, ललाम वा बकिरी हुनबाट वा चलन चलाउनबाट रोक्नको लागि त्यस्तो सम्पत्ति वा त्यस उपरको अधिकार दबाउन, कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन वा त्यस्तो सम्पत्ति वा अधिकार उपर दावी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ९८. झुट्टा उजुरी दनि नहुने: (१) कसैले कसैलाई क्षति पुर्‍याउने वा हैरान गर्ने नयितले कुनै न्यायिक कारबाही गर्ने अधिकारी समक्ष झुट्टा कुराको दावी लई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिका बरिद्ध उजुरी वा सूचना दनि

हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जुन कसूरको झुठो अभियोग लगाएको हो त्यस्तो कसूरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुनेछ । तर नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दाको हकमा यस दफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कुनै कसिमिको हानि, नोक्सानी पुगेको भए नजिलाई त्यस बापतको क्षतपूरतकिसूरदारबाट भराई दनि पर्नेछ । १९. बदनयितपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जमिमेवारी भएको अधिकारीले नरिदोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनयितपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै कसिमिको हानि, नोक्सानी भएमा नजिले त्यस्तो कसूरदारबाट क्षतपूरतभराई लनि सक्नेछ ।

१००. जमानतको शर्त वपिरीत अनुपस्थिति हुन नहुने: (१) कुनै कसूरको अभियोग लागिजमानतमा छुटेको व्यक्तभनासबि कारण बनि जमानतको शर्त वपिरीत जमानत दिएको कार्यालय वा अदालतमा अनुपस्थिति हुनु हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "जमानत" भन्नाले नगद, मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जेथा, बैङ्क जमानत वा हाजरि जमानत सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) यस दफा बमोजमि अनुपस्थिति भएको व्यक्तनजिलाई आरोप लागेको कसूरको कसूरदार ठहरएमा नजिलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायमा यस दफा बमोजमिको सजाय समेत थप हुनेछ । (४) कानून बमोजमि हाजरि जमानतीमा छुटेको व्यक्तित्यस्तो जमानत बमोजमि कार्यालय वा अदालतमा उपस्थिति नभएमा त्यसरी हाजरि जमानी दनि व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमि सजाय पाएको व्यक्ततीन वर्षसम्म हाजरि जमानी हुन योग्य हुने छैन । १०१. पक्राउको बाधा वरिध गर्न वा थुनाबाट भाग्न नहुने: (१) कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न कानून बमोजमि पक्राउ पूरजी जारी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तलि पक्राउको सलिसलामा वा पक्राउ पर्दा वा पक्राउ परसिकेको भए पक्राउबाट बच्नको लागिजानीजानी बल प्रयोग गरी बाधा वरिध गर्न वा कानून बमोजमि थुनामा रहेको व्यक्तलि थुनाबाट भाग्न वा भाग्ने उद्योग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । १०२. पक्राउबाट उम्काउन वा थुनाबाट भगाउन नहुने: (१) कानून बमोजमि पक्राउ गर्न पक्राउ पूरजी जारी गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउको सलिसलामा वा पक्राउ गर्दा वा नजिलाई पक्राउ गरसिकेको भए नजिलाई पक्राउबाट उम्काउनको लागि कसैले जानीजानी बाधा वरिध गर्न वा कानून बमोजमि थुनामा रहेको व्यक्तलाई जानीजानी भगाउन वा भाग्नको लागि भिददत गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर कुनै राष्ट्रसेवकले गरे वा गराएमा नजिलाई उपदफा (२) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । १०३. हदम्याद: (१) दफा १०१ वा १०२ अन्तर्गतका कसूरमा जहलिसुकै पनि उजुर लाग्नेछ । (२) दफा १०० अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मतिलि र यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मतिलि तीन महनि नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद -५ । सार्वजनिक हति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुवधि र नैतिकता बरिद्धका कसूर । १०४. सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने: (१) कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्‍याउन सक्ने कुनै कसिमिको सङ्क्रामक रोग फैलाउने वा फैलनि सक्ने कुनै काम गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई नयितपूर्वक वा जानीजानी गरेको भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना, लापरवाहीपूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना र हेलचक्र्याईपूर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । १०५. मानव रोग प्रतरीधक क्षमता उन्मुक्तगिर्ने जविाणु (एच.आई.भी.) को रोग फैलाउन नहुने: (१) कसैले आफ्नो वा अरु कसैको शरीरमा रोग प्रतरीधक क्षमता उन्मुक्तगिर्ने जविाणु (एच.आई.भी.) वा हेपाटाइटिस बी को जविाणु रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै कसैलाई त्यस्तो रोग सार्ने नयितले आफ्नो रगत दनि वा त्यस्तो व्यक्तिको रगत दनि लगाउन वा कुनै कसिमिको पूरव सावधानी नलिई कसैसँग यौन सम्पर्क कायम गर्न वा कुनै कसिमिबाट आफ्नो वा त्यस्तो व्यक्तिको रगत, वीर्य, मूत्र, थुक वा कुनै मानव अङ्ग अर्काको शरीरभतिर पठाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । तर, । त्यस्तो रोग सार्ने नयित नभई लापरवाही वा हेलचेत्र्याईबाट सर्न गएको रहेछ भने तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (३) पीडित आफैँ मानव रोग प्रतरीधक क्षमता उन्मुक्तगिर्ने जविाणु वा हेपाटाइटिस बी को जविाणु रहेको व्यक्तसँग यौन सम्पर्क गर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो जविाणु रहेको व्यक्तलि यस दफा बमोजमिको कसूर गरेको माननि छैन । १०६. सरुवा रोग सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गर्न नहुने: (१) कसैले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वा कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरुवा रोगको सम्बन्धमा जारी गरेको नयिम, निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, । त्यस्तो नयिम, निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन गरेको कारणबाट कसैको ज्यान जान सक्ने अवस्था रहेछ भने नजिलाई दफा १०४ बमोजमि सजाय हुनेछ । १०७. खाद्य पदार्थमा मसिवट गर्न नहुने: (१) कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने

पदार्थमा खान, पठिन वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पठिन वा सेवन गर्न हुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मसिवट गरी उत्पादन गर्न, बकिरी वतिरण गर्न वा म्याद नाघेको वा मसिवट भएको खाद्य पदार्थ बकिरी वतिरण गर्न वा नरिधारति स्तरभन्दा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बकिरी वतिरण गर्न वा पैठारी गर्न वा बकिरी वतिरणको लागि राख्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ ।

१०८. झुक्यानामा पारी खाद्य पदार्थ बकिरी वतिरण गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनी वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा नमिन्न स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मसिवट गरी बकिरी वतिरण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । १०९. झुक्यानामा पारी कुनै वस्तु बकिरी-वतिरण गर्न नहुने: (१) कसैले खाद्य पदार्थ बाहेक कमसल वस्तुलाई असल वस्तु हो भनी वा एक वस्तुलाई अर्को वस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै वस्तुमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर घट्ने गरी मसिवट गरी बकिरी गर्न वा कुनै वस्तुमा रहेको लेबल साट्न वा म्याद नाघेको वस्तु बकिरी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ११०. बकिरी गर्ने उपभोग्यवस्तु बकिरी नगरी जम्माखोरी गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै उपभोग्य वस्तुको बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरी त्यस्तो वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न वा त्यस्तो वस्तु बढी मूल्यमा बकिरी गर्न वा गराउन वा त्यस्तो वस्तुको बकिरीबाट अनुचित नाफा लिन उद्देश्यले त्यस्तो वस्तु बकिरी वतिरण नगरी थुपार्न वा सज्जति गरी राख्न वा जम्माखोरी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । १११. पानी दुषति पार्न नहुने: (१) कसैले सर्वसाधारणले पठिने पानी वा पठिने पानीको मुहानलाई पठिन नहुने गरी दुषति गर्न वा पठिने बाहेक अन्य कुनै काममा प्रयोग हुने पानीलाई त्यस्तो काममा प्रयोग गर्न नहुने गरी दुषति पार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (क) पठिने पानी वा पानीको मुहान दुषति गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय, । (ख) अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दुषति पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई छ महिनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय । ११२. वातावरण प्रदुषति गर्न नहुने: (१) कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याउने गरी फोहोरमैलाको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, नषिकाशन, उत्सर्जन, ओसारपसार गर्न वा थुपार्न हुँदैन । (२) कसैले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने गरी वा जीउ ज्यानको लागि खतरा हुन सक्ने गरी प्रदुषण गर्न वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको इजाजत बिना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण वा जोखमिपूर्ण फोहोर मैलाको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, नषिकाशन, उत्सर्जन, ओसारपसार गर्न वा थुपार्न हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ११३. सार्वजनिक बाटो, नदी वा स्थलमा खतरा वा बाधा पुर्‍याउन नहुने: (१) कसैले कुनै काम गरी वा आफ्नो वा आफ्नो नियन्त्रण वा जमिनामा रहेको सम्पत्तिको स्याहार सम्भार नगरी सार्वजनिक बाटो, नदी वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलमा कसैलाई कुनै खतरा, बाधा वा अवरोध पुर्‍याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । ११४. वषिलु वा वसिफोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा लापरवाही गर्न नहुने: (१) कसैले वषिलु पदार्थ, आगोजन्य पदार्थ, प्रज्वलनशील पदार्थ, वसिफोटक पदार्थ वा जोखमि हतियार वा यन्त्र चलाउँदा वा प्रयोग गर्दा कसैको शरीर वा ज्यानमा खतरा वा क्षति पुग्न सक्ने गरी लापरवाही गर्न वा आफ्नो वा आफ्नो कब्जा वा जमिनामा रहेको त्यस्तो वस्तुबाट कसैको ज्यान जान सक्ने खतरालाई रोक्ने आवश्यक बन्दोबस्त जानीजानी नगर्न वा त्यस्तो बन्दोबस्त गर्न लापरवाही गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ११५. घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरवाही गर्न नहुने: (१) कसैले घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा त्यस्तो कार्यबाट वा त्यस्तो घर वा त्यसको केही भाग ढली वा खसी कसैको ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुन सक्ने खतरालाई रोक्न वा टार्न आवश्यक बन्दोबस्त नगरी वा त्यस्तो बन्दोबस्त गर्न लापरवाही गरी घर निर्माण गर्न, भत्काउन वा मर्मत गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ११६. पशुपंक्षी राख्दा लापरवाही गर्न नहुने: (१) कसैले आफ्नो वा आफ्नो नियन्त्रण वा जमिनामा रहेको हसिरक वा अन्य कुनै पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा त्यस्तो कार्यबाट वा त्यस्तो पशुपंक्षीबाट कसैको ज्यान जान सक्ने वा कसैलाई चोट पुग्न सक्ने खतरालाई रोक्न आवश्यक पूर्वसावधानीको बन्दोबस्त नगरी वा लापरवाही गरी त्यस्तो पशुपंक्षी राख्न वा पाल्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै

सजाय हुनेछ । ११७. पशुपंक्षी छाडा छाड्न नहुने: कसैले आफ्नो वा आफ्नो नयिन्तर्ण वा जग्गामा रहेको कुनै पशुपंक्षी अर्कोको घर, जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो वा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

११८. अभद्र व्यवहार गर्न नहुने: (१) कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ११९. वेश्यागमनको प्रचार गर्न नहुने: (१) कसैले वेश्यागमनको लागि प्रचार, प्रसार गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । १२०. वेश्यावृत्त वा वेश्यागमनका लागि घर, जग्गा प्रयोग गर्न नहुने: (१) कसैले वेश्यावृत्त वा वेश्यागमनको लागि जानीजानी आफ्नो घर, जग्गा, सवारी साधन उपलब्ध गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । १२१. अश्लील कतिब, पर्चा इत्यादि बनाउन वा बिक्री गर्न नहुने: (१) कसैले सार्वजनिक रुपमा अश्लील कतिब, पर्चा बनाउने लगायतका देहायको कुनै काम गर्न हुँदैन:- । (क) शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील कतिब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा वित्तीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न, । (ख) त्यस्तो अश्लील वस्तु खरीद बिक्री वा वितरण गर्न वा भाडामा दिने वा सर्वसाधारणलाई देखाउने वा त्यस्तो गर्ने नयितले आफ्ना साथमा राख्ने, । (ग) कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो अश्लील वस्तु यस प्रकार प्राप्त हुन सक्छ भनी वजिापन दिने, । (घ) त्यस्तो अश्लील वस्तु बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले नकिसी वा पैठारी गर्न वा आफूसँग बोक्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैज्ञानिक, शैक्षिक, कलात्मक, साहित्यिक, अनुसन्धानमूलक, ज्ञानवर्द्धक महत्त्व वा अभिचिको वा धार्मिक प्रयोजनको लागि राखिएको वा बनाइएको कुनै कृतिको हकमा यस दफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । १२२. सार्वजनिक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउने नहुने: (१) दश वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले स्वास्थ्य वजिान वा चिकित्सा सम्बन्धी उपचारको प्रयोजनका लागि बाहेक सार्वजनिक स्थानमा अश्लील क्रियाकलाप वा व्यवहार गर्न वा यौनाङ्ग देखाउने वा कसैलाई अश्लील शब्द बोल्ने वा इशारा गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१२३. सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रिया गर्न नहुने: (१) कसैले सार्वजनिक स्थानमा वा अरु मानसिले देखे गरी अन्य कुनै स्थानमा कसैसँग यौन क्रिया गर्न वा कुनै कसिमिको अप्राकृतिक मैथुन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । १२४. सार्वजनिक उपद्रव्य गर्न नहुने: (१) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले कुनै काम गरी वा कानून बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै काम नगरी छरछमिक वा सर्वसाधारणलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी, क्षति वा खतरा पुर्‍याउने वा झुझ्याहट गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । १२५. जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्नु नहुने: (१) कसैले जुवा खेल्नु वा खेलाउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) पहिलो पटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई तीन महनिसम्म कैद वा तीसहजार रुपैयाँसम्म जरबिना, । (ख) दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना र त्यसपछिको कसूरमा पटकै पछि थप तीन महनिसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना । स्पष्टीकरण: यस संहिताको प्रयोजनको लागि: । (१) "जुवा" भन्नाले कुनै संयोगको आधारमा कुनै कसिमिको चल वा अचल सम्पत्ति वा प्रतफल पाउने वा गुमाउने वा हार्ने वा जित्ने गरी बाजी थापी खेल्ने कुनै कसिमिको खेल वा प्रक्रिया सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफूले जुवा नखेली अरुको हार वा जतिमा आफूले कुनै चल अचल सम्पत्ति वा प्रतफल पाउने वा गुमाउने गरी थापेको बाजी वा च्याँखेललाई समेत जनाउँछ । तर देहायको कुनै खेल वा कार्यक्रमलाई जुवा मानिने छैन:- । (क) कुनै सार्वजनिक महोत्सव, मेला, पर्व, चाड, प्रदर्शनी वा समारोहमा मनोरञ्जनका लागि कुनै सानोतनी चल सम्पत्ति पाउने वा गुमाउने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिले सञ्चालन हुने खेल, । (ख) अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिले सञ्चालन भएको चट्टा । (२) "जुवा खेलाउने" भन्नाले आफ्नो हक, भोग, चलन, स्वामित्व वा जग्गामा रहेको घर, कोठा, ठाउँ वा सवारी साधन जानीजानी उपलब्ध गराई वा जुवा खेल्नका लागि कुनै कसिमिको साधन उपलब्ध गराई जुवा खेलाउने व्यक्तिसम्मझनु पर्छ । (३) जुवा खेल्न प्रयोग भएको साधन र जुवाबाट प्राप्त सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति जफत हुनेछ । तर जुवा खेलेको घर, कोठा, ठाउँ वा सवारी साधन जफत हुने छैन । (४) कसैले सट्टाबाजी गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (५) उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि कसैले कानून बमोजमि खेल्न खेलाउने हुने कुनै खेल वा प्रक्रियामा खास पक्षले हारेमा वा जतिमा कुनै चल अचल सम्पत्ति वा प्रतफल पाउने वा गुमाउने गरी बाजी थापेमा सट्टाबाजीको कसूर गरेको मानिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमिको कसूर भएमा त्यसमा प्रयोग भएको बगिँ जफत गरी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (७) यस

दफा बमोजमिको कसूरमा पटकै कायम गर्दा अदालतबाट कसूरदार ठहरेको आधारमा कायम गरिन्छ ।

१२६. भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने: (१) कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न वा बालबालकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा भिक्षा माग्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ र भिक्षाको बगिँ जफत समेत हुनेछ:- । (क) पहिलो पटक भिक्षा मागेको भए एक महानिसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरबिना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दुई महानिसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरबिना, । (ख) पहिलो पटक भिक्षा माग्न लगाएको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि: । (१) कुनै साधु, सन्त, जोगी वा भिक्षुले सनातनदेखि चली आएको परम्परा अनुसार घर घरमा पुगी भिक्षा माग गरेमा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यमा भिक्षा मागएकोमा त्यस्तो कार्यलाई यस दफा अन्तर्गतको कसूर मानिने छैन, । (२) "सार्वजनिक स्थान" भन्नाले सडक, गल्ली, पार्क, सवारी वसिनी स्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको सवारी साधनलाई समेत जनाउँछ । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । १२६क. कसूर पीडितको नाममा सहयोग लिन नहुने: (१) कसैले कुनै व्यक्तिकसूर पीडित भएको कारण देखाई नजिको तस्वीर राखी वा नराखी सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गरी वा नगरी नजिलाई औषधि उपचार गर्ने, अन्य कुनै कसिमिको राहत, सुविधा दिने वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कसूर पीडित वा नजिका परिवारको सदस्यको तरफबाट कसैलाई चन्दा, सुविधा, सहयोग, अनुदानको नाममा कुनै कसिमिको नगद वा जनिस्ती मागनु, लनु वा प्राप्त गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महानिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको नगदी वा जनिस्ती जफत हुनेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसूर पीडित वा नजिका परिवारका सदस्यले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट कुनै सहयोग वा कुनै सुविधा प्राप्त गरेकोमा वा कुनै सामाजिक संस्था वा कुनै व्यक्तिले आफूखुसी दिएको सहयोग प्राप्त गरेकोमा यस दफा बमोजमिको कसूर गरेको मानिने छैन । १२७. क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने: यस परिच्छेदको दफा १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८ र १२४ बमोजमिको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी वा कसैको सम्पत्तिमा क्षति भएमा कसूरदारबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी हुने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । १२८. हदम्याद: (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै कसूरबाट कसैको ज्यान मरेकोमा जहलिसुकै पन उजुर गर्न सकिन्छ ।

(२) दफा ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१ र १२२ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मतिले तीन महिना नाघे पछि यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मतिले छ महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-६ । हातहतथियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर । १२९. इजाजत पत्र प्राप्त नगरी हातहतथियार उत्पादन गर्न नहुने: (१) कसैले इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको भए पनि इजाजतपत्रमा उल्लिखित शर्त तथा बन्देज विपरीत हुने गरी हातहतथियार वा खरखजानाको उत्पादन गर्न वा त्यसको मर्मत संभार गर्न हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस संहिताको प्रयोजनका लागि: । (क) "हातहतथियार" भन्नाले तोप, मोर्टार, बख्तरबन्द गाडी, मेशनिगन, राइफल, बन्दुक, टोल, रभिलभर वा खरखजाना प्रयोग गरी वा नगरी चलाइने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य यन्त्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हातहतथियार बनाउने मेशनि, उपकरण र हातहतथियारको पाटपूरजा समेतलाई जनाउँछ, । (ख) "मेशनिगन" भन्नाले बरेनगन, लुइसगन, स्टेगन, मेशनि, कारबाइन, टम्स मेशनि कारबाइन, जी.एम.जी, सर्ट मेसनि गन वा त्यस्तै प्रकृतिका स्वचालित हातहतथियार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मेशनिगन बनाउने मेशनि, उपकरण र मेशनि गनको पाटपूरजा समेतलाई जनाउँछ, । (ग) "खरखजाना" भन्नाले हातहतथियारमा राख्ने बारुद, केप, गोली, छर्रा, डटिनेटर, कार्टुस, फ्युज वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य पदार्थ समेतलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई हातहतथियार वा खरखजानाको जोखिमको गम्भीरता हेरी दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । १३०. इजाजत पत्र प्राप्त नगरी हातहतथियारको कारोबार गर्न नहुने: (१) कसैले इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको भएपनि इजाजत पत्रको शर्त तथा बन्देज विपरीत हुने गरी हातहतथियार तथा खरखजानाको कारोबार गर्न हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "कारोबार" भन्नाले खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने, ओसार प्रसार गर्ने, स्वामित्व प्राप्त गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, सञ्चय वा सङ्कलन गर्ने, भण्डारण गर्ने, निकासी वा पैठारी गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । १३१. खास कसिमिका हातहतथियार प्राप्त गर्न नहुने: (१) कसैले देहायका हातहतथियार खरिद बिक्री गरी वा दान, उपहार, पुरस्कार, अंश, अपुतालीबाट वा अन्य कुनै कसिमिबाट प्राप्त गर्न, राख्न, सञ्चय गर्न, भण्डारण गर्न र अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश विना प्रयोग गर्न, ओसार प्रसार गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्न हुँदैन:- । (क) बख्तरबन्द गाडी (ट्याङ्क) तथा त्यसको खरखजाना, । (ख) तोप वा मोर्टार तथा त्यसको खरखजाना, । (ग) मेशनिगन तथा त्यसको खरखजाना, । (घ) जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना, । (ङ) सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न वा राख्न नहुने भनी अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेका अन्य हातहतथियार तथा त्यसको खरखजाना ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित हातहतियार प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो हातहतियार प्राप्त भएको मतिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सततरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षाको कामसँग सम्बन्धित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अधिकृत तथा जवानले वा कानून बमोजमि हातहतियार प्रयोग गर्न पाउने अन्य सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा त्यस्ता हातहतियार राख्न वा प्रयोग गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । १३२. इजाजतपत्र वना हातहतियार राख्न वा लिएर हडिन् नहुने: (१) कसैले कानून बमोजमि प्राप्त गर्न, राख्न, भण्डारण गर्न, प्रयोग गर्न वा लिएर हडिन् सकिने हातहतियार इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको भए पनि इजाजतपत्रको शर्त तथा बन्देज विपरीत हुने गरी प्राप्त गर्न, राख्न, भण्डारण गर्न, प्रयोग गर्न वा लिएर हडिन् हुँदैन । तर सुरक्षाको कामसँग सम्बन्धित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अधिकृत तथा जवानले वा कानून बमोजमि हातहतियार प्रयोग गर्न पाउने अन्य सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा त्यस्तो हातहतियार आफूसित राख्न, प्रयोग गर्न वा लिएर हडिन् बाधा पुग्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १३३. हातहतियार खरखजानाको कारोबारको अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) इजाजतपत्र प्राप्त गरी हातहतियार वा खरखजानाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आफूले कारोबार गरेको हातहतियार वा खरखजानाको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको अभिलेखमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) आफूले खरदि वा बिक्री गरेको, ओसार प्रसार गरेको, भण्डारण गरेको, निकासी वा पैठारी गरेको हातहतियारको कसिमि, विवरण र परिमाण, । (ख) हातहतियार कसैलाई बिक्री गरेको भए खरदि गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन, नागरिकता वा राहदानीको नम्बर र जारी भएको मिति तथा स्थान । (३) हातहतियार वा खरखजानाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजमिको अभिलेख हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण वा प्रशासन गर्ने अधिकारी, मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी वा अदालतले मागेको बखत देखाउनु वा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) इजाजतपत्र प्राप्त गरी हातहतियार वा खरखजानाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई बाहेक अन्य कसैले हातहतियार वा खरखजानाको कारोबार गर्नु पर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिई गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१), (३) वा (४) विपरीतको कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

१३४. आणविक, रासायनिक, जैविक (जवाणुयुक्त) वा विषालु हातहतियार उत्पादन वा कारोबार गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै पनि प्रकारको आणविक, रासायनिक, जैविक (जवाणुयुक्त) वा विषालु हातहतियारको निर्माण, उत्पादन, खरदि, बिक्री, प्राप्ति, स्वामित्व धारण, हस्तान्तरण, भण्डारण, सञ्चय, ओसार प्रसार वा निकासी वा पैठारी वा त्यसको लागुलगानी वा व्यवस्थापन गर्न वा गराउनु हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि: । (क) "रासायनिक हातहतियार" भन्नाले सम्वत् २०४९ साल पौष २९ गते (१३ जनवरी, १९९३ का दिन पेरिसमा सम्पन्न भएको रासायनिक हातहतियारको विकास, उत्पादन, सञ्चय तथा उपयोगको प्रतिबन्ध गर्ने तथा त्यसको विनाशका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि (कन्भेन्सन अन द प्रोहिबिसन अफ दि डेभलपमेन्ट, प्रोडक्सन, स्टोकिङ एण्ड युज अफ केमिकल विपिन्स एण्ड डियर डस्ट्रिक्सन) ले परिभाषा गरे बमोजमिको रासायनिक हातहतियार समझ्नु पर्छ । (ख) "जैविक वा विषालु हातहतियार" भन्नाले सम्वत् २०२८ साल चैत्र २८ गते (१० अप्रिल, १९७२ का दिन लण्डन, मस्को र वासिङ्गटनमा सम्पन्न भएको जैविक (जवाणुयुक्त) र विषालु हातहतियारको विकास, उत्पादन तथा सञ्चयको प्रतिबन्ध तथा त्यसको विनाशका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि (कन्भेन्सन अन द प्रोहिबिसन अफ दि डेभलपमेन्ट, प्रोडक्सन एण्ड स्टोकिङ अफ बायोलजिकल (बायोलजिकल) एण्ड टक्सनि विपिन्स एण्ड अन डियर डस्ट्रिक्सन) ले परिभाषा गरे बमोजमिको जैविक (जवाणुयुक्त) वा विषालु हातहतियार समझ्नु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बीस वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १३५. कसूरसँग सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति जफत हुने: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित हातहतियार र खरखजाना र त्यस्ता हातहतियारको उत्पादन गर्ने, निर्माण गर्ने, राख्ने वा ओसार प्रसार गर्ने, यन्त्र, उपकरण, औजार वा सवारी साधन र त्यस्तो हातहतियार वा खरखजानाको खरदि बिक्रीबाट प्राप्त रकम र त्यसबाट बढे बढाएको रकम जफत हुनेछ । तर दुवानीको साधन वा सवारी साधनको धनीले हातहतियार वा खरखजाना दुवानी भएको कुरा नजिलाई थाहा नभएको प्रमाणित गरेमा त्यस्तो सवारी साधन जफत हुने छैन । १३६. क्षतिपूर्ति भराउने: कसैले यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैको जीउ वा सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने कसूरदारबाट पीडित व्यक्तिलाई त्यसको मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । १३७. हदम्याद: दफा १३२ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मतिले तीन महिनाभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको थाहा पाएको मतिले छ महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद - ७ । विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर । १३८. विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न नहुने: (१) कसैले इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको भए पनि इजाजतपत्रमा उल्लेख भएका शर्त र बन्देज विपरीत हुने गरी कुनै पनि किसिमको विष्फोटक पदार्थ बनाउन, तयार गर्न वा उत्पादन गर्न हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस संहिताको प्रयोजनका लागि: ।

(क) "वस्फोटक पदार्थ" भन्नाले वस्फोटन भई क्षति पुर्याउने आइ.इ.डी.सी. टी.एन.सी. एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, न्यापडि डिटोनेटिभि एक्सप्लोसिभि (आर.डी. एक्स), टोर फेक्स, ब्लाष्टकि एक्सप्लोसिभि, डाइनामाइट, बारुद, नाइट्रोग्लिसिरिनि, जेलेग्नाइट, स्टेमाइट, सेल्साइट, डिटोनेटर, ब्लाष्टकि क्याप, वदियुतीय ब्लाष्टकि क्याप, फ्युज, आतसिबाजी, पटाका, गन कटन, गन पाउडर ब्लाष्टकि पाउडर, पारो (मर्करी) वा अन्य कुनै धातुको फुल्युनेट, सोही प्रकृतिका वस्फोटन हुने अन्य कुनै पदार्थ वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बम समेतलाई जनाउँछ । (ख) "बम" भन्नाले कुनै वस्फोटक पदार्थ वा अन्य कुनै साधन, फर्मुला, प्रक्रिया वा उपायद्वारा आफै वा अन्य कुनै पदार्थद्वारा वस्फोटन हुने गरी बनाइएको ग्रनिड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य वस्फोटक पदार्थयुक्त वस्तु वा पदार्थ सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः- । (क) कडा वस्फोटक पदार्थ (हाइ एक्सप्लोसिभि) भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) नरम वस्फोटक पदार्थ (लो एक्सप्लोसिभि) भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) सामान्य वस्फोटक पदार्थ भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) वस्फोटक पदार्थ उत्पादन वा निर्माण गर्ने संयन्त्र, मेशीन वा ज्यावलको उत्पादन गर्ने, प्रयोग गर्ने, राख्ने वा अन्य कारोबार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागिः । (१) "कडा वस्फोटक पदार्थ" भन्नाले डाइनामाइट, नाइट्रोग्लिसिरिनि, टी.एन.सी., जेलेनाइट, मर्नकटनरलाव, पारोको फुल्युनेट, आर.डी.एक्स, एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, स्टेमाइट, सेल्साइट, ब्लाष्टकि एक्सप्लोसिभि बम र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य वस्फोटक पदार्थ सम्झनु पर्छ । (२) "नरम वस्फोटक पदार्थ" भन्नाले ब्लाष्टकि पाउडर, गन पाउडर, गन कटन, पारो, बारुद वा अन्य कुनै धातुको फुल्युनेट र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य वस्फोटक पदार्थ सम्झनु पर्छ । (३) "सामान्य वस्फोटक पदार्थ" भन्नाले डिटोनेटर, ब्लाष्टकि क्याप, वदियुतीय ब्लाष्टकि क्याप, फ्युज, आतसिबाजी, पटाका र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य वस्फोटक पदार्थ सम्झनु पर्छ । १३९. वस्फोटक पदार्थको कारोबार गर्न नहुनेः (१) कसैले इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा इजाजत पत्र प्राप्त गरेको भएपनि इजाजतपत्रमा उल्लेख भएका शर्त र बन्देज विपरीत हुने गरी वस्फोटक पदार्थको कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "कारोबार" भन्नाले खरिद गर्ने गराउने, बिक्री गर्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने, सज्ज्य गर्ने, भण्डारण गर्ने, ओसार पसार गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मसिवट गर्ने, निकासी वा पैठारी गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः- । (क) कडा वस्फोटक पदार्थ भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) नरम वस्फोटक पदार्थ भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) सामान्य वस्फोटक पदार्थ भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । १४०. कृत्रिम वस्फोटक पदार्थ बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुनेः (१) कसैले सर्वसाधारणले प्रयोग वा उपभोग गर्ने सामान्य उपभोग्य वस्तुको वा त्यस्तो वस्तुको भौतिक वा रासायनिक तत्त्वमा कुनै भौतिक वा रासायनिक प्रक्रिया, फर्मुला, उपाय वा विधिबाट हेरफेर, परिवर्तन गरी वा त्यसको रुप, बनावट वा आकारमा परिवर्तन गरी कुनै किसिमको बम वा अन्य कुनै वस्फोटक पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । १४१. बारुदी सुरङ्ग बनाउन वा वस्फोटक पदार्थ ओछ्याउन नहुनेः (१) कसैले सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने सडक वा बाटो, स्थल, भवन, पुल, सुरङ्ग वा सर्वसाधारणले हडिडुल गर्ने अन्य कुनै ठाउँमा वस्फोटक पदार्थ ओछ्याउन वा राख्न वा कुनै प्रज्वलनशील पदार्थ वा वदियुतीय धराप (एमबुस) राख्न वा त्यस्तो पदार्थ राखी वा धराप ओछ्याई आवागमनमा वा सार्वजनिक उपयोगका अन्य कुनै कुराको प्रयोगमा अवरोध पुर्याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा कसूरदारलाई त्यस बापत यस संहिता बमोजिम हुने सजायमा उपदफा (२) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ । १४२. उत्पादन वा कारोबारको अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) वस्फोटक पदार्थको उत्पादन वा कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदार्थको उत्पादन, निर्माण, तयारी वा कारोबार गर्दा प्रत्येक पटक उत्पादन वा कारोबार गरेको प्रत्येक वस्फोटक पदार्थको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछः- । (क) के कस्ता वस्फोटक पदार्थ, के कति परिमाणमा उत्पादन, तयारी वा निर्माण भएको हो, । (ख) वस्फोटक पदार्थको कारोबार भएको भए के कस्तो प्रयोजनका लागि कारोबार भएको हो, । (ग) वस्फोटक पदार्थ बिक्री वितरण भएको भए कुन व्यक्तिलाई के कस्तो प्रयोजनका लागि के कति परिमाण बिक्री वितरण भएको हो । (३) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख वस्फोटक पदार्थको कारोबार गर्ने व्यक्तिले वस्फोटक पदार्थ नयिन्त्रण वा प्रशासन गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी, मुद्दाको तहककित वा अभियोजन गर्ने अधिकारी वा अदालतले मागेका बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा विपरीत काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१४३. वस्फोटक पदार्थको ओसार पसार, ढुवानी वा भण्डारण गर्दा होसियारी अपनाउनु पर्नेः (१) वस्फोटक पदार्थको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त

गरेको व्यक्तिले त्यस्ता वस्तुको प्रयोग गर्दा, ढुवानी वा ओसार पसार गर्दा वा भण्डारण गर्दा त्यस्तो पदार्थको प्रकृति अनुसार पर्याप्त सुरक्षा हुने गरी प्रयोग गर्नु वा उपयुक्त म्यागजनिमा राखी ढुवानी वा ओसार पसार वा भण्डारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) विपरीत काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १४४. कसूरसँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्ति जफत हुने: यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वस्तिफोटक पदार्थ, त्यस्तो पदार्थ उत्पादन, तयारी वा निर्माण गर्न प्रयोग हुने मालसामान, उपकरण, औजार वा कच्चा पदार्थ, त्यस्तो पदार्थ ओसार पसार वा ढुवानी गर्ने सवारी साधन वा ढुवानी साधन र त्यस्तो पदार्थको उत्पादन, तयारी, निर्माण वा कारोबार गरी प्राप्त गरेको रकम र त्यसबाट बढे बढाएको रकम जफत हुनेछ । तर ढुवानीको साधन वा सवारी साधनको धनीले वस्तिफोटक पदार्थ ढुवानी भएको कुरा नजिलाई थाहा नभएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो ढुवानीको साधन वा सवारी साधन जफत हुने छैन । १४५. क्षतिपूर्ति भराउने: कसैले यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैको जीउ, धनको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने कसूरदारबाट पीडित व्यक्तिलाई त्यसको मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्नेछ । १४६. हदम्याद: दफा १४३ अन्तर्गतका कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको मितिले तीन महिना र यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघे पछि उजुर लाग्नेछैन । परिच्छेद - ८ । राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा बरिद्धका कसूर । १४७. व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक घर जग्गा आफ्नो बनाउन नहुने: (१) कसैले देहायको घर वा जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृत बिना दर्ता गरी वा नगरी आफ्नो बनाउन वा कुनै कसिमिले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न वा त्यस्तो घर वा जग्गाको भोग चलनमा कुनै कसिमिको बाधा अवरोध गर्न हुँदैन:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको नाममा रहेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । घर जग्गा, । (ख) परापूर्वदेखि सामुदायिक वा सार्वजनिक भोग चलनमा रहेको सामुदायिक वा सार्वजनिक घर जग्गा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित घर, जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता वा नामसारी भइसकेको भए त्यस्तो दर्ता समेत स्वतः बदर हुनेछ ।

१४८. व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सम्पदा आफ्नो बनाउन नहुने: (१) कसैले कुनै सार्वजनिक सम्पदा दर्ता गरी वा नगरी नजिली बनाउन वा त्यस्तो सम्पदाको सार्वजनिक भोग चलनमा कुनै कसिमिले बाधा अवरोध गर्न वा अन्य कुनै कसिमिले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न वा त्यस्तो सम्पदालाई कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सार्वजनिक सम्पदा" भन्नाले देहाय बमोजमिका सम्पदा समझनु पर्छ:- । (क) परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा हाँडिँ आएको बाटो, । (ख) सार्वजनिक रुपमा भोग चलन हुँदै आएको सडक, गौचर, पानीघाट, चहिन, मसानघाट, धारो, पथरो, कुवा, पोखरी, पोखरीको डलि, खानेपानीको मूल, नहर, कुलो, गाईवस्तु चराउने चौर वा नकाल्ने नकिस, । (ग) हाट बजार लाग्ने स्थान, । (घ) देवस्थल, मठ, मन्दिर, स्तूप, गुम्बा, मस्जिद वा गरिजाघर, । (ङ) पाटी, पौवा सत्तल, चौतारो, । (च) ऐतिहासिक मूर्ति, शालिक, साँस्कृतिक स्तम्भ वा स्मारक, । (छ) धार्मिक वा साँस्कृतिक कार्य वा समारोह गर्ने ठाउँ, । (ज) नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय वन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेको वन वा त्यसको कुनै अंश । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको सार्वजनिक सम्पदा कसैको नाममा दर्ता वा नामसारी भइसकेको भए सो समेत स्वतः बदर हुनेछ । १४९. प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्न नहुने: (१) कसैले कानून बमोजमि बाहेक प्राकृतिक सम्पदामाथि कुनै कसिमिले अतिक्रमण वा कब्जा गर्न वा त्यस्तो सम्पदा बकिरी वतिरण गर्न वा त्यसको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्यमा कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "प्राकृतिक सम्पदा" भन्नाले देहायका सम्पदालाई समझनु पर्छ:- । (क) प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु वा शिकार आरक्ष, । (ख) नेपाल सरकारले तोकेको संरक्षण क्षेत्र, नदी, नाला, खोला, ताल तलैया, सीमसार क्षेत्र वा प्राकृतिक झरना, हमिशखिर वा त्यसको कुनै अंश, उच्च पहाडी चुचुरो, । (ग) प्रचलित कानून वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेको वन्यजन्तु, वनस्पति वा भू-बनौट, । (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेका वन्यजन्तुको वासस्थान, पर्यावरणीय पद्धति वा बकिरी वतिरण, निकासी वा पैठारीमा नषिध गरेका जडबुटी । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र बगिो खुलेकोमा बगिो बमोजमि र बगिो नखुलेकोमा दशलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१५०. सार्वजनिक भौतिक संरचनाको अनधिकृत कब्जा वा वनाश गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि बाहेक कसैले कुनै सार्वजनिक भौतिक संरचना अनधिकृत रुपमा कब्जा गर्न, त्यस्तो संरचना प्रयोग हुन नदनि वा कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी वा वनाश गर्न हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सार्वजनिक भौतिक संरचना" भन्नाले सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने देहायका संरचना समझनु पर्छ:- । (क) सडक, बाटो, पुल, सुरङ्ग, विमानस्थल, । (ख) जलाशय, नहर, खानेपानीको मुहान तथा पोखरी, वदियुत गृह, वदियुत प्रसारण केन्द्र वा त्यसको लाइन, । (ग) रज्जुमार्ग, केबुलकार, दूरसञ्चार सम्बन्धी

उपकरण, रेडियो स्टेशन, टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र तथा त्यसको टावर, । (घ) रेल तथा रेलमार्ग, । (ङ) सार्वजनिक बस वसिनी, सार्वजनिक उद्यान, वा । (च) अन्य यसै संरचना । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १५१. राष्ट्रिय गान, झण्डा वा नशान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने: (१) कसैले नेपाल वा नेपाल सरकार वरिद्ध घृणा फैलाउने नयितले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झण्डा वा नेपालको नशान छाप प्रयोग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कसैले नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध भएको मुलुक वरिद्ध घृणा फैलाउने वा त्यस्तो मुलुकको अपमान गर्ने नयितले त्यस्तो मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी दुरुपयोग गर्न वा त्यस्तो झण्डा वा त्यस्तो मुलुकको नशान छापको दुरुपयोग गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारको दृष्टिकोणबाट प्रयोग गर्न नहुने वस्तु, ठाउँ वा अवस्थामा त्यस्तो झण्डा वा छापको प्रयोग गर्न हुँदैन । (४) कसैले संयुक्त राष्ट्र संघ वा संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बद्ध संस्था वा वशिष्टीकृत निकाय वा नेपाल सदस्य रहेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संस्थालाई घृणा वा अपमान गर्ने नयितले त्यस्ता संस्थाको झण्डा वा नशान छाप कुनै किसिमले दुरुपयोग गर्न वा त्यस्ता संस्थाको स्वीकृत बिना त्यस्तो झण्डा वा त्यस्तो संस्थाको चिह्न, सवारी साधन वा अन्य कुनै वस्तु प्रयोग गर्न हुँदैन । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । १५२. राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नहुने: (१) कसैले नेपाल सरकारले तोकेका राष्ट्रिय विभूतिलाई जानीजानी घृणा, अपमान वा बदनाम गर्न, त्यस्ता विभूतिको शालिक, स्तम्भ वा स्मारक भत्काउन वा हानि, नोक्सानी गर्न हुँदैन । तर त्यस्ता विभूतिको जीवनी अध्ययन अनुसन्धान वा मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा असल नयितले गरिएको टुक्रा टुक्रा पिटिपणीलाई यस दफा बमोजमिको कसूर मानिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । १५३. क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्ने: दफा १५० बमोजमिको कसूर गरेको कारणबाट भएको हानि, नोक्सानी बापत कसूरदारबाट मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्नेछ । १५४. हदम्याद: यस परिच्छेदको दफा १४७, १४८ र १४९ अन्तर्गतका कसूरमा जहलिसुकै पन उजुर गर्न सकिनेछ र अन्य दफा अन्तर्गतको कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भए गरेको मतिलि छ महिनापछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-९ । धर्म सम्बन्धी कसूर । १५५. धार्मिकस्थल वा पवित्र मानिएको स्थानलाई क्षति पुर्याउन नहुने: (१) कसैले कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक आस्था वा धर्मको घृणा गर्ने वा अपमान गर्ने नयितले वा सो हुन सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै धार्मिक पूजा, प्रार्थना वा कर्म गर्ने स्थान वा पवित्र मानिएको कुनै स्थान, वस्तु, मशानघाट वा चिहिनलाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउन वा कुनै किसिमले दुष्प्रति गर्न, बगिर्न, फोहरमैला गर्न वा यसै अन्य कार्य गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) विदेशीले उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गरे वा गराएको रहेछ भने उपदफा (२) बमोजमिको कैद भुक्तान भएको सात दिनभित्र नजिलाई नेपालबाट बाहिर पठाउनु पर्नेछ । १५६. धार्मिक भावनामा आघात पुर्याउन नहुने: (१) कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिहिनद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १५७. धार्मिक रीति-स्थितिमा बाधा पुर्याउन नहुने: (१) कसैले सनातनदेखि अपनाउँदै वा चली आएको अरुको धार्मिक रीति-स्थितिमा जानीजानी बाधा पुर्याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । १५८. धर्म परिवर्तन गराउन नहुने: (१) कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दनि हुँदैन । (२) कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चली आएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नयितले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्ति विदेशी रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यस दफा बमोजमि भएको कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ । १५९. हदम्याद: दफा १५८ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको थाहा पाएको मतिलि छ महिना र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मतिलि तीन महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-१० ।

भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर । १६०. भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने: (१) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकामा बाहेक कानून बमोजमि अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लडिग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यसै अन्य कुनै आधारमा कुनै पन नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार

रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । १६१. भेदभाव गरी वस्तु वा सेवा खरदि बकिरी वा वतिरण गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै वस्तु वा सेवाको खरदि वा बकिरी वतिरण गर्दा गराउँदा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायको व्यक्तिबाट मात्र वा त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र खरदि वा बकिरी वतिरण गर्ने वा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराउने वा बकिरी वतिरण नगर्ने कार्य गर्न हुँदैन । तर आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछिडिएको वर्गको हित संरक्षण वा विकासका लागि कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिले कुनै खास वस्तु वा सेवा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराएकोमा वा बकिरी वतिरण गरेकोमा यस दफा बमोजमि कसूर गरेको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । १६२. जबरजस्ती काममा लगाउन नहुने: (१) कसैले कसैलाई नजिको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन हुँदैन । तर सार्वजनिक कामको लागि कानून बमोजमि श्रममा लगाउन यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । १४३. दास बनाउन नहुने: (१) कसैले कुनै व्यक्तिलाई दास वा कमारा, कमारी बनाउन, त्यस्तो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनी व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । १४४. बन्धक बनाउन वा बाँधा राख्न नहुने: (१) कसैले कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको प्रतिलिपि बापत कमैया राख्न वा बन्धक बनाउन वा बाँधा राख्न वा बाँधाको हैसियतमा काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि प्रकारको व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । १४५. सामाजिक रीति स्थितिमा खलल पार्न नहुने: (१) कसैले कसैको सामाजिक रीति स्थितिमा खलल पार्ने वा खलल हुने गरी झुक्याई वा जबरजस्ती गरी कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि जातीय भेदभाव हुने रीति स्थितिलाई सामाजिक रीति स्थिति मानिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । १४६. जातिपातको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने: (१) कसैले कसैलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था वा सामाजिक सम्प्रदायको उत्पत्तिमा आधारमा छुवाछुत वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव गर्न वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थिति हुन वा कुनै सार्वजनिक प्रकृतिको धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक्न वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पानी, पथरो प्रयोग गर्न बञ्चित गर्न वा अन्य कुनै नजिको वा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसूर गरेमा थप तीन महिनिसम्म कैद सजाय हुनेछ । १४७. यातना दिनु नहुने: (१) प्रचलित कानून बमोजमि कसूरको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, कानूनको कार्यान्वयन गर्ने वा कानून बमोजमि नियन्त्रण, हरिसत वा थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु वा दिनु लगाउन वा कुरुर, नरिमम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि पक्राउ परेको, नियन्त्रणमा रहेको, हरिसत, थुना, कैद वा नजरबन्द वा आफ्नो सुरक्षामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो व्यक्तिको कारणले अन्य कुनै व्यक्तिलाई देहायको उद्देश्यले जानीजानी शारीरिक वा मानसिक पीडा वा कष्ट पुर्याएमा वा नरिमम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपर यातना दिएको वा कुरुर, नरिमम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेको मानिनेछ:- । (क) कुनै विषयमा जानकारी हासिल गर्ने, । (ख) कुनै कसूरमा साबित गराउने, । (ग) कुनै कार्यको लागि दिण्ड दिनु, । (घ) जोर जुलुम वा त्रास देखाउने, वा । (ङ) कानून विपरीतका अन्य कुनै कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्न आदेश दिनु व्यक्तिलाई यस दफा बमोजमिको कसूर गर्न सहयोग गर्ने मतियारलाई मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि कसूर गर्ने कुनै व्यक्तिलाई आफूभन्दा माथिको अधिकारीको आदेश पालना गरी त्यस्तो कसूर गरेको भन्ने दावी लानि पाउने छैन र नजिले त्यस्तो आधारमा त्यस्तो कसूर गरे बापत हुने सजायबाट उन्मुक्त पाउने छैन । १४८. अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने: (१) कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (क) बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउने, । (ख) बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाई बसोबास गरेको ठाउँबाट नकाला गर्ने, । (ग) सामाजिक बहिष्कार गर्ने, वा । (घ) अन्य जुनसुकै काम गरी कुरुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (३) महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनिसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसूर गरेमा नजिलाई थप तीन महिनिसम्म कैद सजाय हुनेछ । १४९. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने: यस परिच्छेद बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पीडित

व्यक्तिलाई पुगेको क्षतिवा पीडा बापत मनासबि क्षतिपूर्तिभराई दनि पर्नेछ । १५०. हदम्याद: (१) दफा १४३ र १४४ अन्तर्गतका कसूरमा जहल्लि सुकै उजुर लाग्नेछ । (२) दफा १४७ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको वा सम्बन्धति व्यक्तीपक्राउ, नयिन्त्रण, हरिसत, थुना, कैद वा नजरबन्दबाट मुक्त भएको मतिलि र यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मतिलि छ महनि नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-११ । विवाह सम्बन्धी कसूर । १५१. मज्जुरी वनि विवाह गर्न नहुने: (१) विवाह गर्ने व्यक्तीहरूको मज्जुरी वनि कसैले कसैलाई विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि मज्जुरी वनि भएको विवाह बदर हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि दफा १७३ बमोजमि विवाह गर्न पूरा हुनु पर्ने उमेर पूरा नभएको व्यक्तिलि दिएको मज्जुरीलाई मज्जुरी माननि छैन । १५२. हाडनातामा विवाह गर्न नहुने: (१) कसैले परम्परा अनुसार चली आएको अवस्थामा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नातामा विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवाह थाहा नपाई भएको रहेछ भने त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको विवाह जानीजानी भएको रहेछ भने त्यस्तो विवाह गर्नेलाई हाडनाता करणीको कसूरमा हुने सजाय र गराउनेलाई तीन महनिसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ । १५३. बाल विवाह गर्न नहुने: (१) विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १५४. विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने: (१) आफ्नो परम्परादेखि चली आएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै कसिमिको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति भाग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कसैले विवाह गरी सकेपछि उपदफा (१) बमोजमिको चल, अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग गर्न वा त्यस्तो चल, अचल सम्पत्ति वा दाइजो नदिएको कारणले दुलही वा नजिका नातेदारलाई कुनै कसिमिले हैरान पार्न, सताउन वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न हुँदैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि कुनै सम्पत्ति लिएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धति व्यक्तिलाई फर्ति दनि पर्नेछ । १५५. बहुविवाह गर्न नहुने: (१) विवाहति पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन । (२) कुनै पुरुष विवाहति हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महलिले विवाह गर्नु हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पितृपत्नीले कानून बमोजमि अंशवण्डा गरी भनिन भएमा पुरुष वा महलिले पुनः विवाह गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको विवाह स्वतः बदर हुनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो संहिता लागू हुनुअघितत्काल प्रचलति कानून बमोजमि भएको विवाहको हकमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पारेको माननि छैन । १७६. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको कुरा थाहा पाएको मतिलि तीन महनि नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद - १२ । ज्यान सम्बन्धी कसूर । १७७. ज्यान मार्ने नयितले कुनै काम गर्न नहुने: (१) कसैले कसैको नयितपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई नजिको ज्यान मर्न सक्ने गरी नयितपूर्वक गम्भीर शारीरिक चोट वा क्षति पुर्‍याएकोमा तत्कालै ज्यान न मरी सोही चोटको परिणाम स्वरूप पछि ज्यान मरेमा पनि सोही व्यक्तिलि ज्यान मारेको माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्म कैदको सजाय हुनेछ । १७८. ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै काम गर्दा साधारणतया मानसिको ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कारण हुँदा हुँदै त्यस्तो काम गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ । १७९. गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान लनि नहुने: (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा १७७ वा १७८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा ज्यान लनि व्यक्तिलाई दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ:- ।

(क) कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेबाट कसूरदारले आत्मसंयमको शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिको ज्यान मारेकोमा, । तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन:- । (१) कसैले कानूनको पालना गर्दा, नजिी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन गर्दा वा पालन गर्न लागेको कुनै कामबाट कसूरदार उत्तेजति हुन गएमा, । (२) कसैलाई कुनै क्षति पुर्‍याउने नयितले कसूरदार स्वयंले उत्तेजति गराएको र त्यसरी उत्तेजति भई त्यस्तो व्यक्तिलि गरेको कामबाट कसैको ज्यान गएकोमा, । (ख) नजिी रक्षाको अधिकार असल नयितले प्रयोग गर्दा त्यस्तो अधिकारको सीमा नाघ्न गई जसको वरिद्ध त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएको हो सो व्यक्तिको ज्यान मरेकोमा, । (ग) एकाएक भएको झगडामा उठेको रीसको आवेशमा तत्काल कसैको ज्यान मरेकोमा, । तर यस खण्ड बमोजमिको काम गर्दा कसूरदारले अनुचित लाभ हासलि गरेको वा कूर वा

अस्वभाविक तवरबाट काम गरेको हुनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इबी लिएर वा सोच वचार गरेर ज्यान लिएकोमा सो खण्डहरूमा लेखिएको व्यवस्था लागू हुने छैन । १८०. मार्न चाहेको व्यक्ती नमरी अर्को व्यक्ती भरेमा सजाय हुने: दफा १७७, १७८ र १७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कसैलाई मार्ने नयितले वा कुनै व्यक्ती भर्न सकछ भन्ने जानीजानी वा त्यसको वशिवास गर्नु पर्ने कारण भई कुनै काम गर्दा त्यस्तो व्यक्ती नमरी अर्को व्यक्ती भर्न गएमा नजिलाई अवस्था अनुसार दफा १७७, १७८ र १७९ मा लेखिए बमोजिमको सजाय हुनेछ । १८१. लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने: (१) कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तीलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १८२. हेलचक्र्याई गरी ज्यान मार्न नहुने: (१) दफा १७९ को अवस्थामा बाहेक कसैले हेलचक्र्याईपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तीलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैको ज्यान मर्न सकछ जस्तो नदेखिएका अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवतिव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा नजिलाई छ महनिदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । १८३. ज्यान मार्ने उद्योग गर्न नहुने: (१) कसैले कसैको ज्यान मार्ने नयितले त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तीलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १८४. आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तीलाई फाल्न वा परित्याग गर्न नहुने: (१) कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तीलाई आफूले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ती नजिको जति, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरी छोड्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तीलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरबाट त्यस्तो बालबालिका, अशक्त, रोगी वा वृद्ध व्यक्ती भरेको रहेछ भने कसूरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तर फालिएको, परित्याग गरिएको वा बेवास्ता गरी छोडेको कारणबाट नवजात शिशुको मृत्यु भएमा दफा १७७ बमोजिम सजाय हुनेछ । १८५. आत्महत्या गर्न दुरतसाहन दनि नहुने: (१) कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरतसाहन दनि वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परस्थिति खिडा गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १८६. क्षतपूरति भराई दनि पर्ने: यस परिच्छेद बमोजिम भएको कसूरबाट कसैको जति, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा कसूरदारबाट पीडित व्यक्ती र नजि नभए नजिको हकवालालाई मनासबि क्षतपूरति भराई दनि पर्नेछ । १८७. हदम्याद: (१) दफा १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२ र १८४ को उपदफा (३) मा रहेको प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गतका मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कसूरदार आफै साबति भई पोलेकोमा जहलिसुकै पन उजुर लाग्नेछ । त्यस्तो कसूरमा कर्तव्यको उजुरी परेकोमा अनुसन्धानबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बीस वर्षपछि कर्तव्यको उजुर नपरेकोमा सो वारदात भएको दुई वर्षपछि उजुरी लाग्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेकका यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मतिलि छ महनि नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद - १३ । गर्भ संरक्षण वरिद्धको कसूर । १८८. गर्भपतन गर्न नहुने: (१) दफा १८९ को अवस्थामा बाहेक कसैले गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नयितले वा गर्भ पतन हुन सकछ भन्ने जानीजानी वा वशिवास गर्नु पर्ने कुनै काम गरी गर्भपतन गराउनु हुँदैन । (२) कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तीलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (क) बाहर हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) बाहर हप्ताभन्दा बढी पच्चीस हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (४) गर्भपतन गर्ने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जडिंदो जन्मी त्यस्तो कामको परिणाम स्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा यस दफाको प्रयोजनको लागि गर्भपतन गराएको माननि छ ।

(५) कसैले कुनै गर्भवती महिलाको ज्यान लनि उद्योग गर्दा त्यस्तो महिला नमरी नजिको गर्भमा रहेको पच्चीस हप्ता वा पच्चीस हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भ पतन हुन गएमा सो काम गर्ने कसूरदारलाई यस संहिता वा अन्य कानून बमोजिमको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै गर्भवती महिला वरिद्ध कुनै रसि इबीले कुनै काम गर्दा गर्भपतन हुन गएमा गर्भपतन गर्ने नयितले त्यस्तो काम गरेको रहेनछ भने पन देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (क) बाहर हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद, । (ख) बाहर हप्ताभन्दा बढी पच्चीस हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद, । (ग) पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद । (७) कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लडिग पहचान हुने कुनै काम गर्न वा गराउन र त्यसरी लडिग पहचान भएपछि गर्भपतन गर्न वा गराउनु हुँदैन । (८) उपदफा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तीलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (क) गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लडिग पहचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महनिदेखि छ महनिसम्म कैद, र । (ख) लडिग पहचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद । १८९.

गर्भ पतन गराउन सक्ने: दफा १८८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्यकर्मीले देहायको अवस्थामा गर्भपतन गराएकोमा यस संहिता अन्तर्गतको कसूर भए गरेको मानिने छैन:- । (क) गर्भवती महिलाको मज्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गराएकोमा, । (ख) गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा नजिको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा वकिलांग बच्चा जन्मनिछ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्तो महिलाको मज्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा, । (ग) जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मज्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा, । (घ) रोग प्रतारिधक क्षमता उन्मुक्त गरिने जवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य नजिको रोग शरीरमा भएकी महिलाको मज्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले नरिधारित योग्यता पुगी गर्भपतन गराउन इजाजत प्राप्त गरेको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी सम्झनु पर्छ । १९०. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद - १४ । कुटपटि वा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसूर । १९१. कुटपटि गर्न नहुने: (१) कसैले कसैलाई कुटपटि गर्न हुँदैन । (२) कसैले कसैलाई देहायको कुनै कार्य गरेमा नजिले कुटपटि गरेको मानिन्छ:- । (क) कुनै कसिमिको शारीरिक पीडा पुर्‍याएमा, । (ख) कुनै काम गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । दफा १०४ र १०५ मा उल्लिखित रोग बाहेकको अन्य कुनै रोग सारेमा, । (ग) अन्य कुनै कार्य गरी अशक्त बनाएमा ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "अशक्त" भन्नाले शरीरको कुनै अङ्ग सामान्य रुपमा काम गर्न नसक्ने गरी अशक्त भएको अवस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानसिक अशक्ततालाई समेत जनाउँछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । १९२. अङ्गभङ्ग गर्न नहुने: (१) कसैले कसैको अङ्गभङ्ग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले कसैलाई जानीजानी कुटपटि गर्दा देहाय बमोजमिको परिणाम भएमा अङ्गभङ्गको कसूर गरेको मानिन्छ:- । (क) आँखाको हेर्ने शक्तिहीन गरी वा आँखा फोरी दृष्टिबिहीन बनाइदिएमा, । (ख) नाकको सुँघ्ने शक्तिनाश गरदिएमा, । (ग) कानको सुन्ने शक्तिनाश गरदिएमा, । (घ) जबिरोको बोल्ने शक्तिनाश गरदिएमा, । (ङ) महिलाको स्तन काटदिएमा, । (च) महिलालाई बाँझोपन वा पुरुषलाई पुरुषत्वहीन बनाएमा, । (छ) मेरुदण्ड, डँडलुनु, हात खुट्टा वा त्यस्ता अङ्गको जोर्नी भाँची, फोरी, फुकाली बेकम्मा पारदिएमा, । (ज) कुटपटिको कारणबाट आफ्नो पेशाको काम गर्न नसक्ने गरी असक्षम बनाइदिएमा । (३) कुटपटिबाट तत्काल अङ्गभङ्ग नभए तापनि सोही कामको परिणाम स्वरुप पछि उपदफा (२) बमोजमिको परिणाम नसिकेमा पनि अङ्गभङ्ग भएको मानिन्छ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै कसिमिको काम दानि एउटाभन्दा बढी अङ्ग हुनेमा त्यसमध्ये एउटा अङ्गमात्र बेकम्मा पारी दिएको भए सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ र अङ्गभङ्ग भएको खत नजिको भई कामलाग्ने भएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । १९२क. तेजाब प्रयोग गरी अङ्गभङ्ग गर्न नहुने: (१) कसैले कसैलाई तेजाब फ्याँकी, छर्कई, खन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अङ्गभङ्ग गर्नु वा गराउनु वा शारीरिक क्षति पुर्‍याउनु हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस संहिताको प्रयोजनका लागि "तेजाब" भन्नाले मानव अङ्ग, जीवजन्तु वा अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई जलाउने (बर्न), घातक क्षति पुर्‍याउने (कोरोसभ) वा अन्य कुनै कसिमिले गम्भीर असर पुर्‍याउने अकार्बनिक (इनअर्गानिक) एसडिजिन्य रासायनिक पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाइट्रिक एसडि, सल्फ्युरिक एसडि र हाइड्रोक्लोरिक एसडि तथा अन्य घातक तथा ज्वलनशील रासायनिक पदार्थलाई समेत जनाउँछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कार्य गर्दा वा त्यस्तो कार्यको परिणाम स्वरुप कसैको दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्णरुपमा दृष्टिनिष्ठ भएमा, दुवै कान जली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्णरुपमा नष्ट भएमा, नाक जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्णरुपमा जली वा क्षति भई कुरूप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जली वा क्षति भई नासिएमा त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई बीस वर्ष कैद र दश लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा लेखिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कार्य गरी वा त्यसको परिणाम स्वरुप कसैको एउटा आँखा, एउटा कान जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जली वा क्षति भई कुरूप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, दुवै हात जली काम नलाग्ने भएमा वा दुवै गोडा पूर्णरुपमा जली काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जली क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा पन्ध्र वर्ष देखि बीस वर्षसम्म कैद र सात लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) मा लेखिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कार्य गर्दा वा त्यसको परिणाम स्वरुप कसैको शरीरको अन्य कुनै अङ्गभङ्ग वा शारीरिक क्षति भएमा कसूरको प्रकृति बमोजमि सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि भएको कसूरबाट पीडित व्यक्तिको तत्काल मृत्यु नभई सोही कार्यको परिणाम स्वरुप त्यस्तो कसूर भएको मितिले एक वर्षभित्र मृत्यु भएमा ज्यान मारेको कसूर र उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजमिको परिणाम नसिकेमा सोही उपदफा बमोजमिको कसूर भएको मानिन्छ । (६) कसैले उपदफा (१) बमोजमिको कार्य

गर्न खोज्दा सम्बन्धति व्यक्तिलाई नलागेमा वा कोही त्यसबाट छलएमा वा उम्कएमा त्यस्तो कार्य गर्न खोज्ने व्यक्तिले यस दफा बमोजमि कसूर गर्न उद्योग गरेको माननिछ र सो वापत पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (७) उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजमि जरिवाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दनि पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि भएको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई भएको शारीरिक र मानसिक पीडा र अङ्गभङ्गको गम्भीरता तथा जरिवाना रकम समेत वचिार गरी सजाय निर्धारण गर्दा मनासबि क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेछ । १९३. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन, २०७९ द्वारा झकिएको । ज्वलनशील जैविक वा वषिलु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्ने नहुने: फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (१) कसैले कसैलाई तेजाब वा त्यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक पदार्थ बाहेकका अन्य ज्वलनशील, जैविक वा वषिलु पदार्थ प्रयोग गरी वा फ्याँकी, छर्कई, खन्याई वा त्यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पार्ने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जरिवाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दनि पर्नेछ । १९४. गम्भीर उत्तेजना वा रसिको आवेशबाट कुटपटि वा अङ्गभङ्ग भएकोमा सजाय: (१) दफा १९१ वा १९२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुटपटि गर्ने व्यक्तिलाई कुटपटि गरी अङ्गभङ्ग गरेको रहेछ भने दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार । रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र अन्य कुनै कसिमिले चोट पुर्‍याएको रहेछ भने एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ:- । (क) कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेबाट कसूरदारले आत्मसंयमको शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिलाई वा भ्रमवश अरु कसैलाई कुटपटि गरेमा वा संयोगवश अरु कसैलाई चोट पुग्न गएकोमा । तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन:- । (१) कसैले कानूनको पालन गर्दा, नजिी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन गर्दा वा पालन गर्न लागेको कुनै कामबाट उत्तेजित हुन गई कुटपटि गरेकोमा, । (२) कसैलाई कुनै क्षति पुर्‍याउने नयितले कसूरदार स्वयंले कसैलाई उत्तेजित गराएको र त्यसरी उत्तेजित भई त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कामबाट कसूरदार आफैँ उत्तेजनामा परी कुटपटि गरी चोट पुर्‍याएकोमा । (ख) नजिी रक्षाको लागि आवश्यक पर्ने बलभन्दा बढी बल प्रयोग गरी कसैलाई क्षति पुर्‍याएकोमा, । (ग) एकाएक उठेको झगडाको रसिको आवेशमा तत्काल कसैलाई चोट पुर्‍याएकोमा । तर यस खण्ड बमोजमिको काम गर्दा कसूरदारले अनुचित लाभ हासलि गरेको वा कुरुर वा अस्वभाविक तवरबाट काम गरेको हुनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इबी लिएर वा सोच वचिार गरेर कुटपटि वा अङ्गभङ्ग गरेकोमा सो खण्डहरुमा लेखिएको व्यवस्था लागू हुने छैन । १९५. लापरबाहीपूर्ण काम गरी वा हेलचक्याई गरी कुटपटि गर्न वा अङ्गभङ्ग वा अन्य चोट पुर्‍याउन नहुने: (१) कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी वा हेलचक्याई गरी कसैलाई कुटपटि गर्न, अङ्गभङ्ग गर्न वा अन्य चोट पुर्‍याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) लापरबाहीपूर्ण काम गरी अङ्गभङ्ग भएकोमा दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र अन्य कसिमिको चोट पुगेको रहेछ भने एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) हेलचक्याई गरी त्यस्तो कसूर गरेको रहेछ भने छ महिनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

१९६. आपराधिक बल प्रयोग गर्न नहुने: (१) कसैले कसै उपर आपराधिक बल प्रयोग गर्न हुँदैन । (२) कसैले कसैलाई देहाय बमोजमिको कार्य गरेमा नजिले आपराधिक बल प्रयोग गरेको माननिछ:- । (क) कुनै कसूर गर्ने नयितले कुनै व्यक्तिलाई उपर कुनै कसिमिको बल प्रयोग गरेमा, । (ख) कुनै व्यक्ती वा नजिको परिवार वा सम्पत्तिलाई क्षति पुर्‍याउने डर, त्रास उत्पन्न गराउने वा झझियाउने नयितले वा त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने जानीजानी नजिी उपर बल प्रयोग गरेमा, । (ग) कसैलाई आफू उपर बल प्रयोग हुन लागेको भन्ने त्रसति पारेमा वा धम्की दिएमा वा जोर जुलुम गरेमा वा अरु कुनै कसिमिले त्यसको उद्योग गरेमा । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसम्बन्धति वषियको शक्तिषण, प्रशक्तिषण वा तालमि दाँदि, कुनै कसिमिको अभिनय गर्दा, उपचार गर्दा वा भलाई हुने कसिमिले कसैको मज्जुरी लई कुनै बल प्रयोग गरेकोमा वा कुनै कसिमिको खेल हुँदा स्वभाविक प्रकृतिको बल प्रयोग गरेकोमा आपराधिक बल प्रयोग गरेको माननि छैन । तर । कसैलाई क्षति पुर्‍याउने बदनयितले बल प्रयोग गरेकोमा यस उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) आपराधिक बल प्रयोग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई हतयिार लई गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र हतयिार नलई गरेको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । १९७. कसूर गर्ने नयितले बेहोस पार्न नहुने: (१) कसैले कुनै कसूर गर्न सजिलो पार्ने नयितले अरुलाई बेहोस तुल्याउने, लठ्याउने वा अस्वस्थ पार्ने पदार्थ खुवाउने वा अन्य कुनै प्रकारले सेवन गराउन वा कुनै प्रकारले बेहोस गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको काम गरी त्यस्तो कसूर भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो कसूर बापत हुने सजायमा यस दफा बमोजमिको सजाय थप हुनेछ । १९८. क्षतिपूर्ति: यस परिच्छेदमा उल्लिखित

कसूरबाट कसैको जीउ वा ज्यानमा चोटपटक वा हानि, नोकसानी भएको रहेछ भने कसूरदारबाट पीडित व्यक्तिलाई मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्नेछ । १९९. हदम्याद: दफा १९६ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको मितिले तीन महिना नाघे पछि, दफा १९७ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो व्यक्तिको होस आएको मितिले छ महिना नाघे पछि र यस परचिछेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले एक वर्ष नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परचिछेद-१५ । गैकानूनी थुना सम्बन्धी कसूर । २००. बदनयितपूर्वक थुनेछेक गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै व्यक्तिलाई कानून बमोजमि बाहेक बदनयितपूर्वक अन्य कुनै कसिमिले थुनामा राख्न वा राख्न लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) अधिकार प्राप्त व्यक्तिले बाहेक अरु कसैले कसैको आवागमनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२०१. मानवोचिति न्यूनतम सुवधि नदई थुनामा राख्न नहुने: (१) कानून बमोजमि थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसैलाई पनि कानून बमोजमि उपलब्ध गराउनु पर्ने सुवधि नदई वा थुनामा राखिएको ठाउँमा उपलब्ध न्यूनतम मानवोचिति सुवधि नदई थुनामा राख्न वा राख्न लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई डेढ वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २०२. छाड्ने आदेश भएकोमा थुनी राख्न नहुने: (१) कानून बमोजमि थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई थुनाबाट छाड्न कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनाबाट नछाडी थुनी राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म हुनेछ । २०३. गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुने: (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा नजि थुनेको कुरा वा थुनेको ठाउँको जानकारी नहुने वा पत्ता नलाग्ने गरी गोप्य रुपमा थुनामा राख्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २०४. क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्ने: यस परचिछेद बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने कसूरदारबाट पीडित व्यक्तिलाई मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्नेछ । २०५. हदम्याद: दफा २०० को उपदफा (३) अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले र यस परचिछेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा थुनामा परेको व्यक्तिलाई थुनाबाट मुक्त भएको मितिले तीन महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परचिछेद-१६ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर । २०६. व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम गर्न गराउन नहुने: (१) कसैले कसैलाई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि "व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य" भन्नाले देहायको कार्य सम्झनु पर्छ:- । (क) कानून बमोजमि पक्राउ गर्न, अनुसन्धान गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हरिसतमा राखेको वा अन्य कुनै कसिमिले नयिन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष त्यसरी पक्राउ गरेको वा नयिन्त्रणमा लिएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र उपस्थिति नगराई वा सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदई नजिलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदनि, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई सड्गठन वा सड्गठति वा असड्गठति समूहको नामबाट कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी, कब्जा वा नयिन्त्रणमा लिई वा अन्य कुनै कसिमिले नजिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेकोमा त्यसरी वञ्चित गर्नुको कारण तथा नजिलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जानकारी नदनि ।

(३) कुनै व्यक्तिलाई जुन व्यक्तिको आदेशले पक्राउ गरी, थुनामा राखी वा नयिन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको हो त्यस्तो आदेश दनि र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसूरदार मानिन्छ । (४) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सड्गठन वा सड्गठति वा असड्गठति समूहको जमिमेवार व्यक्तिको आदेश वा निर्देशन बमोजमि भए गरेको रहेछ भने त्यस्तो आदेश वा निर्देशन दनि व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसूरदार मानिन्छ । (५) कसैले आफू मातहतको पदाधिकारी, निकाय वा समूहद्वारा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न वा गराउन लागेको कुरा थाहा पाएर पनि त्यसको उपेक्षा गरेमा वा त्यस्तो कार्य रोकने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय नअपनाएमा नजिले समेत यस दफा बमोजमि कसूर गरेको मानिन्छ । (६) कुनै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी व्यक्तिले सामूहिक रुपमा बेपत्ता पारेमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिलाई समान रुपमा कसूरदार मानिन्छ । (७) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई बेपत्ता पारेको अवधिरि अवस्थालाई समेत विचार गरी त्यस्तो काम गर्ने मुख्य कसूरदारलाई पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मतयार बन्ने वा षड्यन्त्र गर्नेलाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसूरदार सरह र सोको उद्योग गर्ने वा परपिञ्च मिलाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय । (८) महिला वा बालबालिका वरिद्ध उपदफा (१) बमोजमिको कसूर मानिने कार्य गर्नेलाई उपदफा (७) बमोजमि हुने सजायमा थप दुई वर्ष कैद सजाय हुनेछ । (९) कसैले कुनै व्यक्तिलाई बेपत्ता पारेको अवस्थामा बेपत्ता पारेको व्यक्तिको वरिद्ध कानून बमोजमि सजाय हुने अन्य कुनै कसूर गरेको रहेछ भने नजिलाई त्यस्तो कसूर बापत कानून बमोजमि हुने सजायमा यस दफा बमोजमि थप सजाय हुनेछ । (१०) सरकारी साधन, भवन, हातहतयार वा मालसामान प्रयोग गरी व्यक्ति बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई यस दफामा हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद हुनेछ । २०७. कसूरसँग सम्बन्धित मालसामान जफत हुने: यस परचिछेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गर्दा सम्बन्धित धनीले जानीजानी प्रयोग गर्न दिएको वा धनीको सहमतिले प्रयोग गरिएका घर जग्गा, सवारी साधन, हातहतयार तथा अन्य सबै

मालसामान जफत हुनेछन् । तर सरकारी भवन, साधन, हातहतियार तथा मालसामान जफत हुने छैन । २०८. क्षतपूरतिभराई लनि पाउने: (१) बेपत्ता पारिएको व्यक्ती पिछा सार्वजनिक भएमा वा गरिएमा नजिले बेपत्ता पार्ने व्यक्तीबाट मनासबि क्षतपूरतिभराई लनि पाउनेछ । (२) बेपत्ता पारिएको व्यक्तीको मृत्यु भइसकेको भए उपदफा (१) बमोजमिको क्षतपूरतिनजिको नजिकिको हकवालाले भराई लनि पाउनेछ ।

२०९. धनमाल फर्तिा गर्नु पर्ने: यस परिच्छेद बमोजमि कसैले कुनै व्यक्तीलाई बेपत्ता पार्दा त्यस्तो व्यक्तीको धनमाल समेत लिएको रहेछ भने त्यसरी बेपत्ता पार्ने व्यक्तीबाट बेपत्ता पारिएको वा नजिको नजिकिको हकवालालाई त्यस्तो धनमाल भए फर्तिा गर्नु पर्नेछ र नभएमा त्यस्तो धनमाल बापतको मनासबि क्षतपूरतितिरिनु पर्नेछ । २१०. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएको थाहा भएको वा बेपत्ता पारिएको व्यक्तीसार्वजनिक भएको वा गरिएको मतिलि छ महनि नाघे पछिउजुर लाग्ने छैन । तर उजुर गर्न सकनि परिस्थितिभएको कारण खुलाई अदालतको अनुमतलिई प्रमाण सहति उजुर गरेमा जहलिसुकै उजुर लाग्नेछ । परिच्छेद - १७ । अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर । २११. अपहरण गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै व्यक्तीलाई अपहरण गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा नजिले अपहरण गरेको माननिछ:- । (क) कुनै व्यक्तीलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलफल गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्तीयात्रा गरी रहेको सवारी साधन कुनै कसिमिले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उपर कुनै कसिमिले नियन्त्रण गरी नजिलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा वा, । (ख) कुनै व्यक्तीलाई नजिको मज्जुरी बनि वा बालबालिका वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अरूको आश्रयमा बसेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तीलाई नजिको बाबु आमा वा संरक्षकको मज्जुरी बनि वा झुक्यानमा पारी जबरजस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा । २१२. शरीर बन्धक लनि नहुने: (१) कसैले कसैको शरीर बन्धक लनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कुनै व्यक्तीलाई नजिको मज्जुरी बनि वा बालबालिका र होस ठेगान नभएको व्यक्तीभए नजिको आमा बाबु वा संरक्षकको मज्जुरी बनि बल प्रयोग गरी वा सोको धम्की दिई, डर त्रास देखाई, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई छलफल गरी, झुक्यानमा पारी, नशालु वा मादक पदार्थ सेवन गराई, यातायातको साधन वा रहे बसेको ठाउँ कब्जा गरी वा नियन्त्रणमा लिई थुनामा वा नियन्त्रणमा राखेमा शरीर बन्धक लिएको माननिछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिमानसकि रुपमा अस्वस्थ व्यक्तीलाई नजिको बाबु, आमा वा संरक्षकको मज्जुरी लिई असल नयितबाट सम्बन्धति व्यक्तीको हतिको लागिउपचार गर्ने क्रममा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि कसैको नगिरानी वा नियन्त्रणमा राखिएकोमा शरीर बन्धक लिएको माननि छैन ।

२१३. अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा हुने सजाय: कसैले ज्यान लनि, कुटपटि गरी चोट पुर्याउने, जबरजस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने, मानसि बकिरी गर्ने वा दास बनाउने वा इच्छा वरिद्ध जबरजस्ती काममा लगाउने, वेश्यावृत्तमा लगाउने, यातना दनि, कुनै काम गर्न वा गराउन बाध्य गराउने, मुक्तरिकम लनि वा प्रचलति कानून बमोजमि कसूर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजमि काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यस बाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २१४. थप सजाय हुने: (१) दफा २११ बमोजमि अपहरण गरी दफा २१२ बमोजमि शरीर बन्धक लनि व्यक्तीलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) कसैले अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई यस संहति वा कानून बमोजमि कसूर माननि अन्य कुनै काम गरेको रहेछ भने नजिलाई त्यस्तो कसूर बापतको सजायमा उपदफा (१) बमोजमिको सजाय थप हुनेछ । (३) दफा २११ र २१२ को कसूर सङ्गठति रुपमा गरे गराएको रहेछ भने त्यस्तो गराउने व्यक्तीलाई थप दुई वर्ष कैद सजाय हुनेछ । २१५. दुरुत्साहन दनि वा आदेश दनि वा उद्योग गर्ने वा षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ती वा मतयारलाई सजाय हुने: (१) यस परिच्छेदमा लेखिएको कसूर गर्न दुरुत्साहन दनि वा आदेश दनि व्यक्तीलाई मुख्य कसूरदारलाई भए सरह सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो कुराको उद्योग वा षड्यन्त्र गर्ने वा मतयार हुने व्यक्तीलाई सो कसूरमा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । २१६. आत्मसमर्पण गरेमा सजाय कम हुने: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गर्ने व्यक्तीले कसूर गर्दा गर्दैको बखत सुरक्षाकर्मी समक्ष आत्मसमर्पण गरेमा वा अन्य कसूरदार वा सो कसूर गर्ने गरौहका सदस्यलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुर्याएमा अवस्था हेरी अदालतले नजिलाई सजाय कम गर्न सक्नेछ । २१७. क्षतपूरतिभराई दनि पर्ने: (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गरे वा गराएको ठहरेमा कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तीबाट पीडति व्यक्तीलाई मनासबि क्षतपूरतिभराई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको क्षतपूरतिपीडति व्यक्तीभरी सकेको भए नजिको नजिकिको हकदारलाई भराई दनि पर्नेछ । २१८. हदम्याद: (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतका कुनै कसूर गरी कसैको ज्यान लिएकामा जहलिसुकै पनउजुर गर्न सकनि छ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै कसूर भए गरेको मतिलि दुई वर्ष र दफा २११ र २१२ अन्तर्गतको कसूर भएकोमा सम्बन्धति व्यक्तीत्यस्तो कसूरबाट मुक्त भएको मतिलि छ महनि नाघे पछिउजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद - १८ । करणी सम्बन्धी कसूर । २१९. जबरजस्ती करणी गर्न नहुने: (१) कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन ।

(२) कसैले कुनै महिलालाई नजिको मज्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मज्जुरी लिएर भए पनअठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालकालाई करणी गरेमा नजिले

त्यस्तो महिला वा बालकिलाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि: । (क) करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लई लएको मज्जुरीलाई मज्जुरी मानिन्छैन, । (ख) होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लएको मज्जुरीलाई मज्जुरी मानिन्छैन, । (ग) गुद्दवार वा मुखमा लडिग पसाएमा, गुद्दवार, मुख वा योनीमा लडिग केही मात्र पसेको भएमा, लडिग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनजिबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ । (३) जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलको उमेर हेरी देहाय बमोजमि कैद हुनेछ:- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सततरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद । (ख) दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अठार वर्षदेखि बीस वर्षसम्म, । (ग) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म, । (घ) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म, । (ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म । यौन हिसा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९ द्वारा थप । (३क) जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजमिको कैद सजायको अतिरिक्त देहाय बमोजमिको जरबिना समेत हुनेछ र त्यस्तो जरबिना बापत प्राप्त सबै रकम प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गरिन्छ:- । (क) उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि कैद सजाय हुने कसूरदारलाई सात लाख रुपैयाँ जरबिना, । (ख) उपदफा (३) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजमि कैद सजाय हुने कसूरदारलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरबिना, । (ग) उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोजमि कैद सजाय हुने कसूरदारलाई तीन लाख रुपैयाँ जरबिना । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतलि पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुनेछ । तर देहायको अवस्थालाई बैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको मानिन्छैन:- । (क) पतिसँग मानो छुट्टई अंश मुद्दा चलेको, । (ख) पतिसँग अंश लई छुट्टै बसेको, । (ग) पतिसँग सम्बन्ध वच्छेद मुद्दा चलेको । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अवस्थामा पीडितको नविदन माग बमोजमि आवश्यक भएमा अदालतले पतिको नाममा देहाय बमोजमिको आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) पत्नीलाई नजि बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिने, पत्नीलाई खान लाउन दिने, कुटपटि नगर्न तथा शर्षिट र सभ्य व्यवहार गर्न लगाउन, । (ख) पत्नीलाई आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिने लगाउन, ।

(ग) दुवैलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पत्नीको पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लगाउन, । (घ) पत्नीलाई कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न र पत्नीको हति र सुरक्षाको नमित्त आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन । (६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफूलाई मानवरोग यौन हिसा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । प्रतरीधक क्षमता ह्रास गर्ने जविणु (एच.आई.भी.पोजिटिभि) वा सरुवा यौनरोग (सेक्सुअली ट्रान्समिटिड डिजिजि) भएको थाहा पाउँदा पाउँदै कसैले जबरजस्ती करणी गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारलाई उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा देहाय बमोजमिको थप सजाय समेत हुनेछ:- । (क) मानवरोग यौन हिसा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । प्रतरीधक क्षमता ह्रास गर्ने जविणु (एच.आई.भी. पोजिटिभि) भएको थाहा पाउँदा पाउँदै जबरजस्ती करणी भएको भए दफा १०५ बमोजमिको सजाय, । (ख) अन्य सरुवा यौनरोग (सेक्सुअली ट्रान्समिटिड डिजिजि) भएको थाहा पाउँदा पाउँदै जबरजस्ती करणी भएको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना । (७) सामूहिक रुपमा जबरजस्ती करणी गरेमा वा छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जबरजस्ती करणी गरेमा उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकी महिला भएमा उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजमिको सजाय हुनेछ । (८) कसैले हाडनाताकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा नजिलाई हाडनाता करणीमा सजाय हुने रहेछ भने यस परिच्छेद बमोजमिको सजायमा हाडनाता करणीमा हुने सजाय समेत थप हुनेछ । २२०. हाडनाता करणी गर्न नहुने: (१) कसैले आफ्नो जात वा कुलमा चली आएको चलन, परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने नाताको व्यक्ती हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिसँग करणी लनु दिनु हुँदैन । (२) देहायका नातामा उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) जन्माउने आमा छोराको वा बाबु छोरीको करणी भएमा जन्मकैद, । (ख) सौतेनी आमा छोरा वा बाबु छोरी, सहोदर दर्दि भाइ वा दाजु बहनी, एकै हाँगाको ससुरा बुहारी, एकै हाँगाको बाजे नातनी वा पनातनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइ बुहारी वा देवर भाउजूको करणी भएमा चार वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र चालसि हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना, । (ग) एकै हाँगाको तीन पुस्तासम्मको बज्यै, नातवा पनात, एकै हाँगाको ठूलो बाबु वा काका भतजी, एकै हाँगाको भतजि ठूली आमा वा काकी, एकै हाँगाको ससुरो भतजी बुहारी, साख्यै मामा भाज्जी वा भाज्जिमाइजू, आमा तर्फका ठूली आमा वा सानी आमा र छोरा र आफ्नी श्रीमती तर्फकी सासुर र ज्वाइँको करणी भएमा तीन वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि साठी हजार रुपैयाँसम्म जरबिना, ।

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिएदेखि बाहेक आफ्नो वंशका सात पुस्तासम्मका अन्य नातामा करणी भएमा हाँगो, नाता र पुस्ता समेत वचिर गरी एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना । २२१. थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने: (१) कैद वा थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गर्न वा करणी गर्न अरु कसैलाई संयोग पारी मलाई दिई करणी गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि करणी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनुसार पनकिसूर हुने रहेछ भने सो बमोजमिको सजायमा यस दफा बमोजमिको सजाय थप हुनेछ । २२२. आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने: (१) कसैले आफूले संरक्षण वा सुरक्षा दिएको वा आफ्नो हेरवचिरमा रहेको कुनै व्यक्तिसँग करणी गर्न वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गर्न वा होस ठेगानमा नरहेको वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी उपचार वा पुनरस्थापना गर्ने कुनै संस्थामा राखिएको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीले करणी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनुसार पनकिसूर हुने रहेछ भने सो बमोजमि हुने सजायमा यस दफाको सजाय थप हुनेछ । २२३. कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने: (१) सरकारी वा नजी कार्यालयमा कार्यरत वा कुनै पेशागत सेवा वा व्यावसायिक कामको लागि सम्पर्कमा आएको वा रहेको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गर्न वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद र चालिस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनुसार पनकिसूर हुने रहेछ भने सो बमोजमि हुने सजायमा यस दफाको सजाय थप हुनेछ । २२४. यौन दुरव्यवहार गर्न नहुने: (१) कसैले कसैलाई यौन दुरव्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई नजिको मज्जुरी वनि करणीका आशयले समातेमा वा नजिको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, नजिको भतिरी पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, नजिले लगाउने भतिरी पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा नजिलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग नजिलाई छुन, समाउन लगाएमा, नजिसँग अश्लिल वा अन्य त्यसै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रुपमा वा वदियुतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले जसक्याएमा वा हैरानी दिएमा वा नजिसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा नजिले यौन दुरव्यवहार गरेको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । २२५. बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुने: (१) कसैले बालयौन दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले करणीका आशयले बालबालकिलाई अस्वाभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी नजिको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग नजिलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा नजिसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । २२६. अप्राकृतिक मैथुन गर्न नहुने: (१) कसैले कसैको मज्जुरी वनि अप्राकृतिक मैथुन गर्नु वा गराउनु हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि बालबालकिले दिएको मज्जुरीलाई मज्जुरी मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (३) बालबालका बढिदथ उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दफा २१९ बमोजमि सजाय हुनेछ । २२७. पशु करणी गर्न नहुने: (१) कसैले पनपिशु करणी गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई गाईको करणी गरे वा गराएको भए दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना र अन्य पशु करणी गरे वा गराएको भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । यौन हिसा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९ द्वारा थप । २२७क. मलिपत्र गर्न वा गराउन नहुने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि करणी सम्बन्धी कसूर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसूरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदनि वा अदालतमा उपस्थिति नहुन मज्जर गराउन वा कसूर गर्ने व्यक्तरि पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमलिप वा मलिपत्र गराउन वा त्यसको लागि दिबाब दनि वा प्रभावमा पार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरे वा गराएमा नजिलाई उपदफा (२) बमोजमि हुने सजायमा थप छ महिना कैद सजाय हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकानून बमोजमि मतयार वा दुरुत्साहन मानि कसूरमा सोही बमोजमि मुद्दा चलाई सजाय हुनेछ । २२८. क्षतपूरत भिराई दनि पर्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा २२० र २२७ अन्तर्गतको कसूर बाहेक यस परिच्छेद बमोजमिको अन्य कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई यौन हिसा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । जरबिनाबाट प्राप्त हुने रकम समेत वचिर गरी कसूरदारलाई सजाय नरिधारण गर्दा नजिबाट मनासबि क्षतपूरत भिराई दनि पर्नेछ र कसूरदारले जरबिना बापत पीडित राहत कोषमा बुझाएको रकम समेत पीडितलाई दनि पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

तर कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको पीडित राहत कोष स्थापना भइसकेको अवस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका विषय हेर्ने निकायको नाममा क्षतिपूर्ति स्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदनि गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २२९. हदम्याद: (१) दफा २२० अन्तर्गतको कसूरमा जहिले सुकै पन उजुरी गर्न सकिनेछ । (२) दफा २१९, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५ र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २२६ को उपदफा (३) र दफा २२७क. को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसूर बालबालिकाको विरुद्ध भएकोमा त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र, त्यस्तो कसूर पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका वा सतृती वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिका विरुद्ध भएमा कसूर भएको मितिले तीन वर्षभित्र र अन्यको हकमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले दुई वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघे पछि उजुरी लाग्ने छैन । तर थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको व्यक्तिलाई विरुद्ध कसूर भएकोमा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघे पछि उजुरी लाग्ने छैन । परिच्छेद - १९ । इलाज सम्बन्धी कसूर । २३०. इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने: (१) चकितिसा सम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट इलाज गर्नको लागि इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले कसैलाई चकितिसा सेवा दनि, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चरिफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिलामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राखेको व्यक्तिले उचित होसयिरी अपनाई सानो तनि रोग लागेको बरिमीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामूली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतनि घाउ, खटारि चरिफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी चकितिसा सेवा दौंदा, चरिफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान मर्न गएमा कसूरदारलाई जन्म कैद हुनेछ र अङ्गभङ्ग भएमा पन्ध्र वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

२३१. बदनयित चिताई इलाज गर्न नहुने: (१) कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नयितले उपचार गर्न, एक कसिमिको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को कसिमिको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासबि कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सफारिस गर्न वा चरिफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चरिफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्ग चरिफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) कसैको ज्यान गएकोमा जन्मकैद, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा दफा १९२ बमोजिमको सजाय । २३२. लापरवाही वा हेलचेक्र्याई गरी इलाज गर्न नहुने: (१) कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गम्भीर लापरवाही वा हेलचेक्र्याई गरी इलाज गर्न, औषधि खान दनि वा खान सफारिस गर्न वा चरिफार गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याई गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २३३. मज्जुरी वनि मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने: (१) कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले मानव शरीरमा कुनै इलाज सम्बन्धी विधि, चरिफार वा औषधि परीक्षण गर्नुपर्दा सम्बन्धित व्यक्तरि बालबालिका वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्ती भए नजिको बाबु आमा वा संरक्षकको मज्जुरी नलाई र त्यस्तो व्यक्ती वा बाबु आमा वा संरक्षकलाई त्यस कुराको जानकारी नदाई त्यस्तो काम गर्न वा गराउन हुँदैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर विपद् वा सडक दुर्घटना भएको वा सम्बन्धित व्यक्तिको बाबु, आमा वा संरक्षकको तत्काल मज्जुरी लनि नसकिने वा सो कुराको जानकारी दनि नसकिने अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान जोगाउनको लागि तत्काल उपचार वा अङ्ग चरिफार गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्दा त्यस्तो विधि, चरिफार वा औषधिको मानव शरीरमा हुन सक्ने असर समेतलाई विचार गरी होसयिरी पूर्वक गर्नुपर्नेछ । (३) कसैले अनुचित आर्थिक लाभ लनि वा महिलाको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा अन्य कुनै नयितले कसैको शारीरिक परीक्षण गर्नु वा अङ्ग परिवर्तन गर्नु वा गराउन हुँदैन ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) विपरीत परीक्षण गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (५) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेकोमा ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुनेछ । २३४. जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने: (१) कानून बमोजिम औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यक्तिले इलाज गर्न पाउने इजाजत प्राप्त व्यक्तिको सफारिस

वनिा कसैलाई मानव शरीरमा गम्भीर असर हुने कुनै लागू औषध, वषिादी वा जोखमिपूरण औषध बिक्री वतिरण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरविाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २३५. औषधमिा मसिावट गर्न वा मसिावट गरेको औषध बिक्री गर्न नहुने: (१) कसैले जानीजानी औषधको असर शून्य वा घटी वा बदलनिा वा हानकारक हुने गरी कुनै औषधमिा मसिावट गर्न वा त्यसरी मसिावट भएको औषधवा अन्य कुनै वस्तुलाई औषध भिनी बिक्री गर्न वा उपचारको नमित्ति कसैलाई दनिा वा कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो औषध सेवन गर्न वा गराउन लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) त्यस्तो औषध सेवन गरेको कारणले ज्यान मरसिकेकोमा ज्यान मारेको सरह, । (ख) त्यस्तो औषध सेवन गरेको कारणले ज्यान मर्न सक्ने गरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरे सरह, । (ग) त्यस्तो औषध सेवन गरेको कारणले शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरविाना, । (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविाना । २३६. म्याद नाघेको वा पूर्व सावधानी नलाई औषध बिक्री, वतिरण गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै नश्चिा समयावधभित्ति प्रयोग गरसिकनु पर्ने औषध सो म्याद नाघे पछि बिक्री गर्न वा कुनै औषध बिक्री वतिरण गर्दा कुनै खास पूर्व सावधानी लनुि पर्नेमा त्यस्तो नलाई बिक्री वतिरण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरविाना हुनेछ । २३७. एक औषधलाई अर्को औषध भिनी बिक्री वतिरण गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि औषध बिक्री गर्न पाउने व्यक्तिले औषध बिक्री वतिरण गर्दा एक कसिमिको औषधलाई तात्त्विक रुपमा भनिन अर्को कसिमिको औषध हो भन्ने जानीजानी वा थाहा पाउनु पर्ने मनासबि कारण भई बिक्री वतिरण गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरविाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२३८. झुट्टा प्रतविदन दनि नहुने: (१) कानून बमोजमि मानव रगत, मूत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण (प्याथोलोजिकल टेस्ट) गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसरी परीक्षण गर्दा झुट्टा वा गलत प्रतविदन दनिा वा परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यभन्दा फरक तथ्य उल्लेख गरी प्रतविदन दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनको आधारमा कसैलाई औषध सिफारिस गरी सेवन गर्दा, चरिफार गर्दा वा उपचार गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो प्रतविदन दनि व्यक्तिकिसूरदार माननिछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ज्यान मरसिकेको भए ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुनेछ । २३९. क्षतपूरति भराई दनुि पर्ने: यस परिच्छेद बमोजमिको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सानी वा क्षत पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धति पीडतिलाई र पीडतिको मृत्यु भएकोमा नजिको हकवालालाई मनासबि क्षतपूरति भराई दनुि पर्नेछ । २४०. हदम्याद: (१) दफा २३० को उपदफा (४), २३१, २३२, २३३ को उपदफा (४), २३५ र २३८ को उपदफा (४) बमोजमिको कामबाट ज्यान मरेमा मुलुकी संहतिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा १८७ को उपदफा (१) मा उल्लिखति हदम्याद लाग्नेछ । (२) दफा २३० को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मतिले एक वर्ष र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भए गरेको मतिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-२० । चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूर । २४१. चोरी गर्न नहुने: (१) कसैले चोरी गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले अन्य व्यक्तिको स्वामित्व, कब्जा, नयिन्तर्ण वा जमिमामा रहेको चल सम्पत्ति आफ्नो बनाउने, उपभोग गर्ने वा लनि खानका लागि त्यस्तो व्यक्तिको मज्जुरी बनिा बेइमानीका नयितले लएिमा वा स्थान परिवर्तन गरेमा नजिले चोरी गरेको माननिछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि - । (क) "मज्जुरी" भन्नाले लिखति वा मौखिक रुपमा दइएको वा आचरणद्वारा व्यक्त भएको मज्जुरी समझनु पर्छ । (ख) अठार वर्ष नपुगेका बालबालिकाको वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिको मज्जुरीलाई मज्जुरी माननि छैन । २४२. चोरी गरेमा हुने सजाय: (१) देहाय बमोजमिको अवस्थामा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदेखि सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरविाना हुनेछ:- । (क) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा कुनै धार्मिक स्थान वा देवालयको सम्पत्ति चोरी गरेमा, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई मादक पदार्थ खुवाई वा लागू पदार्थ सेवन गराई वा अरु कसिमिले बेहोस गराई कुनै सम्पत्ति चोरी गरेमा, । (ग) भूकम्प, आगलागी, बाढी, हुलदङ्गा वा यस्तै प्रकृतिको अरु कुनै सङ्कटपन्न स्थिति वा कुनै दुर्घटनाको मौका छोपी कुनै सम्पत्ति चोरी गरेमा, । (घ) आफू जुन कार्यालय वा व्यक्तिको सेवामा रहेको छ त्यस्तो कार्यालय वा व्यक्तिको सम्पत्ति चोरी गरेमा, ।

(ङ) मानसिा वा वस्तु परिवहनका लागि उपयोग भएको कुनै सवारीमा चोरी गरेमा । (२) उपदफा (१) मा लेखिदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविाना हुनेछ । २४३. नकवजनी चोरी गर्न नहुने: (१) कसैले नकवजनी चोरी गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै घरमा सो घरको मूल ढोका फोरी वा मूल ढोका बाहेक अन्य कुनै बाटो, स्थान वा तरकिा वा साधनबाट प्रवेश गरी चोरी गरेमा वा चोरी गरसिकेपछि मूल ढोका फोरी वा मूल ढोका बाहेक अन्य कुनै बाटो, स्थान वा तरकिा वा साधनबाट बाहिर नसिकेमा वा नसिकने उद्योग गरेमा नजिले

नकवजनी चोरी गरेको माननिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २४४. डाँका गर्न नहुने: (१) कसैले डाँका गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले देहाय बमोजमिको चोरी गरेमा नजिले डाँका गरेको माननिछ:- । (क) चोरी गर्नका लागि वा चोरी गर्दा वा चोरी गरेको सम्पत्ति लैजान वा चोरी गरेपछि पक्राउबाट बच्नका लागि कुनै व्यक्तिको ज्यान लिएमा वा नजिलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । गम्भीर चोट पुर्याएमा वा बाँधछाँद वा थुनछेक गरेमा वा सो कुराको उद्योग गरेमा वा तत्कालै कुनै व्यक्तिको ज्यान लनि वा नजिलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । गम्भीर चोट पुर्याउने डरत्रास देखाएमा वा जोखीमी हातहतथियार साथमा लई चोरी गरेमा, । (ख) तत्कालै कसैको ज्यान लनि वा कसैलाई चोट पुर्याउने वा नयिन्त्रणमा लनि डरत्रास देखाई वा आपराधिक लाभ लई कुनै रकम वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा, । (ग) बाटो घाटो, एकान्त स्थल वा जङ्गलमा ढुकी डर, त्रास देखाई जोखीमी हातहतथियार प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई वा चोरी गरेमा । (घ) तीन जना वा तीन जनाभन्दा बढीको जमात भई चोरी गरेमा । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कसूर भए सात वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँदेखि एक लाख चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) उपदफा (२) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजमिको कसूर भए पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । २४५. चोरीमा प्रयोग हुने औजार लई हडिन् नहुने: (१) कसैले चोरी गर्ने वा डाँका गर्ने नयितले चोरी वा डाँकामा प्रयोग हुन सक्ने औजार, मालसामान, हातहतथियार, नक्कली साँचो, पञ्जा, भर्याङ आदि साधन लई कसैको घर परिसरमा हडिन् वा प्रवेश गर्न वा प्रवेश गर्ने उद्योग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि हडिन्, प्रवेश गर्ने वा प्रवेश गर्ने उद्योग गर्ने व्यक्तिले अन्यथा प्रमाणति भएकोमा बाहेक चोरी गर्ने नयितले हडिको, प्रवेश गरेको वा प्रवेश गर्न उद्योग गरेको माननिछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २४६. बगली मार्न नहुने: (१) कसैले बगली मार्न वा मार्न लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले पैदल हँडिरहेको, सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेको वा कुनै सार्वजनिक स्थानमा रहेको व्यक्तिले थाहा पाउने वा नपाउने गरी नजिको बगली वा नजिको साथमा रहेको थैली, झोला वा अन्य कुनै किसिमको साधनमा रहेको नगद वा धनमाल लिएमा नजिले बगली मारेको माननिछ । तर दश हजार रुपैयाँ नगद वा दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएको धनमाल बगली मारेको भए दफा २४१ बमोजमिको कसूर गरेको माननिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ: । (क) पहिलो पटक बगली मारेको भए एक महिनिसम्म कैद वा बगिो बमोजमि जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) दोस्रो पटकदेखि पटकै पछि दुई महिनिसम्म कैद वा बगिो बमोजमि कैद वा दुवै सजाय । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २४६क. थप सजाय गरी क्षतिपूर्ति भराइने: (१) कानून बमोजमि आवश्यक वस्तु मानि कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा नजिी वस्तु वा सम्पत्ति चोरी गर्ने वा चोरी गरी प्राप्त गरेको वस्तु वा सम्पत्ति जानीजानी कनिने वा बेच्ने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजमिको कसूरमा हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वस्तु वा सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी भइसकेको रहेछ भने त्यसको बगिो बमोजमिको क्षतिपूर्ति समेत कसूरदारबाट भराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तियकनि भएकोमा सोही व्यक्तरि त्यस्तो व्यक्तियकनि नभएकोमा त्यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले कसूर गरेको माननिछ । २४७. बगिो भराउनु पर्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१) यस परिच्छेद बमोजमिको कसूर गर्ने कसूरदारबाट त्यस्तो कसूरको बगिो भएमा बगिो जफत गरी सम्पत्ति धनीलाई भराई दनि पर्नेछ । कसूरदारले बगिोको सम्पत्ति माससिकेको भए त्यस्तो बगिोको मूल्य बराबरको सम्पत्ति धनीलाई भराई दनि पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२) उपदफा (१) बमोजमि बगिो भराउँदा बरामद भई आएको मालमध्ये चनिहले वा प्रमाणबाट यसको भन्ने ठहरेको जतजिसको हो उसैलाई भराई दिई अरु धनी पत्ता नलागेको माल धरौट राखी तीन महिनाको अवधि दिई सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र सो अवधिमि कसैले लनि आयो र चोरीको दरखास्तमा लेखिएको मालसँग मलिन् आयो भने सम्बन्धति मालधनीलाई फरिँता दनि पर्नेछ । त्यसरी मालवस्तु लनि आएन वा दरखास्तको मालमा मलिन् भने पहिले पक्करी ल्याउने धनीलाई साबूत भराई बढ्ता भए अरु कायम गराइसकेको धनीलाई दामासाहीको हिसाबले भराई दिई बढी भए ललाम गरी सरकारी कोषमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ ।

२४८. हदम्याद: दफा २४५ र २४६ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको मतिलि तीन महिनाभतिर र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मतिलि छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-२१ । ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसूर । २४९. ठगी गर्न नहुने: (१) कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दल्लिएकोमा सो बमोजमि नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्तरि वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा नजिले ठगी गरेको माननिछ ।

स्पष्टीकरणः ठगीबाट पीडित व्यक्ति ठगी गर्ने व्यक्तिबाट कुनै लिखित गराएको रहेछ भने त्यस वषियमा लिखित बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछः- । (क) भ्रष्टाचार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरबाना, । (ख) आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबाना, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै कसिमिले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरबाना । (४) बालबालिका, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति, असहाय, नरिक्षर वा पचहत्तर वर्ष माथिको व्यक्तिलाई ठगी गरेकोमा उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । २४९क. अनुचित लेनदेन गर्न नहुनेः (१) कसैले अनुचित लेनदेन गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि धरसारमा कसैले देहायका काम गरेमा अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिन्छः- । (क) लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गर्ने, । (ख) लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखित तयार गर्ने, । (ग) लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखित तयार गर्ने, । (घ) ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखित तयार गर्ने, । (ङ) ऋणीले तरि बुझाएको रकमको भरपाई नदनि वा लिखित नबनाउने, । (च) ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लनि, । (छ) ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी धम्की दनि वा हसिा वा शोषण गर्ने, वा । (ज) अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लनि । (३) यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा कसैले उपदफा (२) बमोजमिको काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याउनु हुँदैन । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरबाना हुनेछ ।

(५) अनुचित लेनदेनको कसूर गर्ने कसूरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्तिले लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानून बमोजमिको ब्याज नजिलाई दलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसूरदारबाट भराइदनु पर्नेछ । (६) अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ । २५०. ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुनेः (१) निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा नजिको तरफबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नयितले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै कसिमिबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरबाना हुनेछ । (३) कुनै माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति वा नजिको तरफबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नयितले कमसल वा घटी परिमाणका माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने वा अन्य कुनै कसिमिबाट तोकिएको भन्दा फरक गुणको माल, वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबाना हुनेछ । २५१. सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गर्न नहुनेः (१) कसैले सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको काम गरेमा नजिले सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको मानिन्छः- । (क) अर्काको सम्पत्ति बेइमानीको नयितले कब्जा गरी उपयोग गरेमा, हानि, नोक्सानी वा हनिमनि गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी बना भाडामा लगाएमा वा बेचबखिन गरेमा, । तर कुनै जग्गाको वास्तविक साँधधारले भुलवस सामान्य रुपमा साँध सीमाना मर्चिने गरी कसैको सम्पत्ति उपयोग गरेकोमा यस खण्ड बमोजमिको कसूर मानिने छैन । (ख) वेवारिसी सम्पत्ति पाउने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्तिको धनी थाहा भएर वा त्यस्तो सम्पत्तिको धनी थाहा हुँदा हुँदै वा थाहा पाएपछि पनि भिनासबि समयभित्र त्यस्तो धनीलाई त्यस्तो सम्पत्ति फर्ति नगरी वा सम्पत्ति फर्ति लनि सूचना नदई वा त्यस्तो सम्पत्तिको धनीलाई उचित म्यादसम्म नपर्खी बेइमानीपूर्वक त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नमित्त उपयोग गरेमा वा कुनै प्रकारले रुपान्तरण गरेमा । तर उचित प्रयास गर्दा पनि सम्पत्तिको धनी पत्ता नलागेमा वा सूचना दिएको उचित म्यादभित्र सम्पत्ति धनी सम्पत्ति फर्ति लनि नआएमा सम्पत्ति पाउने व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफ्नो नमित्त असल नयितले उपयोग गरेमा यस दफा बमोजमिको कसूर गरेको मानिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- ।

(क) कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदाको बखत नजिको कब्जामा रहेको सम्पत्ति नजिको कानून बमोजमिको हकवालाको कब्जा नपर्दै त्यस्तो सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेमा वा बालबालिका, मानसिक वा शारीरिक अस्वस्थताले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति वा पचहत्तर वर्ष माथिको व्यक्तिको सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबाना वा दुवै सजाय, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबाना वा दुवै सजाय । (४) यस दफा बमोजमि आपराधिक उपयोग गरेको सम्पत्ति फर्ति गर्न सकनि अवस्थामा रहन्छ भने त्यसरी उपयोग गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा नजिको मृत्यु भइसकेको भए नजिको नजिकको हकवालालाई फर्ति गर्नु पर्नेछ । २५२. आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुनेः (१) कसैले आपराधिक विश्वासघात गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा

(१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा नजिले आपराधिक विश्वासघात गरे वा गराएको मानिन्छ:- । (क) आफ्नो जग्गा वा संरक्षणमा रहेको अर्काको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो नमित्त प्रयोग गरेमा वा कुनै प्रकारले रुपान्तरण गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग तत्सम्बन्धी करार वा शर्तनामा वा कानून विपरीत बेइमानीपूर्वक आफ्नो नमित्त उपयोग गरेमा वा अरु कसैलाई उपयोग गर्न दिएको वा हक जुटाई अरुलाई दिएको वा दिएको, । (ख) अर्काको कुनै काम कारोबार गर्ने जग्गा लएको वा कानूनी कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने जग्गामा भएको व्यक्तिले वा कुनै काम कारोबारका सम्बन्धमा अर्काको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिले आफू वा अरु कसैलाई फाइदा पुर्‍याउनको लागि आफ्नो कर्तव्यको विपरीत कुनै काम गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- । (क) कुनै संस्थाको व्यवस्थापक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिको हैसियतले कुनै व्यक्तिले वा कुनै सम्पत्तिको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याइदानी वा गोदाम वा अन्य कुनै ठाउँमा सुरक्षित साथ राख्ने जग्गा लएको वा त्यस्तो गर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले आपराधिक विश्वासघात गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कसैले आपराधिक विश्वासघात गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । २५३. आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लानि नहुने: (१) कसैले आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लानि वा लानि लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कुनै व्यक्तिलाई नजिको वा अरु कसैको कुनै क्षति पुर्‍याउने डर त्रास पारी नजिकबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नयितले कुनै काम गराएमा वा नजिलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधिक लाभ लएको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- ।

(क) आपराधिक लाभ लानि नयितले कसैको ज्यान लानि, अङ्गभङ्ग गर्ने वा गम्भीर चोट पुर्‍याउने डर वा त्रास देखाएमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) कसैको व्यवसायमा गैर कानूनी तरिकाले कुनै क्षति पुर्‍याउने वा चरित्रमा झुटो दोष लगाउने नयितले डर, त्रास देखाई आपराधिक लाभ लएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा आपराधिक लाभ लएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । २५४. क्षतिपूर्ति: यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारबाट बगि खुलेकोमा बगि असूल गरी पीडितलाई भराई दानि पर्नेछ र बगि नखुलेकोमा पीडितलाई मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दानि पर्नेछ । २५५. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्ष नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद - २२ । मुद्रा सम्बन्धी कसूर । २५६. खोटा मुद्रा बनाउन नहुने: (१) कसैले खोटा मुद्रा बनाउन वा बनाउने उद्योग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई मुद्राको परिमाण र मूल्य विचार गरी पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि:- । (क) "मुद्रा" भन्नाले सबै किसिमको क्रेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रततिपत्र, वनिमियपत्र, प्रतजिजापत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्कले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकादिएको अन्य यस्तै प्रकारका मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (ख) "खोटा मुद्रा" भन्नाले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा विदेशी सरकार वा अधिकार प्राप्त विदेशी संस्थाले निकालेको हो भन्ने भान पार्ने वा विश्वास हुने गरी अनधिकृत रुपमा बनाएको वा नक्कली मुद्रा सम्झनु पर्छ । २५७. खोटा मुद्रा चलन गर्न नहुने: (१) कसैले खोटा मुद्रा हो भन्ने जानीजानी सधैं सरह चलन गर्ने नयितले त्यस्तो मुद्रा खरिद वा बिक्री गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, लेनदेन गर्न, सधैं सरह चलनमा ल्याउन वा त्यसको उद्योग गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २५८. खोटा मुद्रा बनाउने सामान बनाउन, राख्न वा मर्मत गर्न नहुने: (१) खोटा मुद्रा बनाउन वा बनाउने काममा प्रयोग हुन्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासबि कारण भई कसैले कुनै औजार वा अन्य कुनै सामान बनाउन, मर्मत गर्न, खरिद बिक्री गर्न, दानि लानि वा निकासी वा पैठारी गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

२५९. मापदण्ड विपरीत मुद्रा बनाउन नहुने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम मुद्रा बनाउने अधिकार पाएको कुनै अधिकारी वा व्यक्तिले जानीजानी कानूनद्वारा निर्धारित मापदण्ड विपरीत हुने गरी मुद्रा बनाउन, मुद्रा बनाउने शर्त बन्दै विपरीत मुद्रा बनाउन, बनाउनु पर्नेभन्दा बढी परिमाणमा मुद्रा बनाउन वा त्यसरी फरक पारी बनाउने नयितले कुनै काम गर्न वा त्यसबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई लाभ पुर्‍याउन वा त्यस्तो काममा सहयोग पुर्‍याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २६०. मुद्रा बनाउने औजार बाहिर लैजान नहुने: (१) कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले बाहेक कसैले मुद्रा बनाउने यन्त्र वा उपकरण वा अन्य सामग्री मुद्रा बनाउने ठाउँबाट बाहिर लैजान हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २६१. मुद्राको तौल घटाउन वा रुप बदल्न नहुने: (१) सधैं सरह व्यवहारमा चलाउने नयितले वा सो हुन सक्छ भन्ने जानीजानी कसैले धातुबाट बनेको मुद्राको तौल घटाउन वा धातुको

अंश फरक पार्न वा एक कसिमिको मुद्रालाई अर्को कसिमिको मुद्रा हो भन्ने भान पार्ने गरी नकिसी वा पैठारी गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २६२. रोक लगाइएको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउन नहुने: (१) चलन चल्तीमा रहेको मुद्रालाई चलन चल्तीमा ल्याउन रोक लगाउने गरी कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रतिकूल हुने गरी त्यसरी रोक लगाइएको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउन, लेनदेन गर्न वा राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी चलन चलाएको, लेनदेन गरेको वा राखेको मुद्रा समेत जफत हुनेछ । २६३. बैङ्क नोट वा सक्का जलाउन, गाल्न, च्यात्न वा बैङ्क नोटमा लेख्न नहुने: (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश वना कसैले मुद्राको रुपमा ग्राह्य भएको बैङ्क नोट वा सक्कालाई जलाउन वा त्यसलाई काम नलाग्ने गरी गाल्न वा च्यात्न हुँदैन । (२) कसैले बैङ्क नोटमा लेख्न वा कोर्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २६४. झुत्रो बैङ्क नोट दुरूपयोग गर्न नहुने: (१) मुद्राको रुपमा ग्राह्य भएको बैङ्क नोट झुत्रो भई वा अक्षर, चहिन वा आकार नचिनि भई वा अन्य कुनै कारणले चलन चल्तीमा ल्याउन नहुने भई सडाउने वा जलाउने ठहर भएका झुत्रा नोटहरू कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले जलाउने वा सडाउने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो बैङ्क नोट चलन चल्तीमा ल्याउन वा त्यसबाट कुनै कसिमिको लाभ पाउने वदनयितले नजलाई वा नसडाई राख्न वा कसैलाई दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

२६५. जफत हुने: यस परिच्छेद बमोजमिको कसूर गर्न प्रयोग भएको मुद्रा, औजार, उपकरण वा यन्त्र र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री जफत हुनेछ । २६६. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्ष नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद - २३ । टिकिट सम्बन्धी कसूर । २६७. खोटा टिकिट बनाउन वा चलन गर्न नहुने: (१) कसैले सद्धे सरह चलन गर्न नयितले खोटा टिकिट बनाउन वा बनाउने उद्योग गर्न, खरदि बकिरी गर्न, लेनदेन गर्न वा नकिसी । वा पैठारी गर्न वा सद्धे सरह चलन गर्न वा त्यस्तो गर्न उद्योग गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि: (क) "टिकिट" भन्नाले हुलाक टिकिट वा लिखितमा टाँसिने राजस्व सम्बन्धी अन्य टिकिट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खाम, हुलाक पत्र वा अरु कुनै वस्तुमा लगाइएको वा छापिएको टिकिटको नसिसा वा टिकिटको प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने स्टिकर समेतलाई जनाउँछ । (ख) "खोटा टिकिट" भन्नाले खण्ड (क) मा उल्लेख गरिए बमोजमिको टिकिट हो भन्ने भान पर्ने गरी अनधिकृत रुपमा बनाएको नक्कली टिकिट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकपटक प्रयोग भइसकेको टिकिट समेतलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २६८. खोटा टिकिट बनाउने औजार खरदि, बकिरी, मर्मत इत्यादी गर्न नहुने: (१) खोटा टिकिट बनाउने काममा प्रयोग हुन्छ भन्ने जानीजानी वा वशिवास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भई कसैले कुनै औजार वा अन्य कुनै सामान बनाउन, मर्मत गर्न, खरदि बकिरी गर्न, लेनदेन गर्न वा आफूसँग राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २६९. प्रयोग भएको टिकिट पुनः प्रयोगमा ल्याउन नहुने: (१) एक पटक प्रयोग भइसकेको टिकिट हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो टिकिट कसैले पुनः सद्धे सरह प्रयोग गर्न, सद्धे सरह प्रयोग गर्ने नयितले टिकिटमा लागेको छाप वा चहिन मेट्न, खुर्कनि वा उडाउन वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २७०. सार्वजनिक लिखितमा प्रयोग भएको टिकिट उपकाउन नहुने: (१) कसैले कुनै सार्वजनिक लिखितमा प्रयोग भएको कुनै टिकिट उपकाउन वा उपकाउने उद्योग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २७१. जफत हुने: यस परिच्छेद बमोजमिको कसूर गर्न प्रयोग भएको टिकिट, औजार, उपकरण वा त्यससँग सम्बन्धित सामग्री जफत हुनेछ । २७२. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्ष नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-२४ । नापतौल सम्बन्धी कसूर ।

२७३. नाप्ने वा तौलने साधन नक्कली बनाउन वा चलन गर्न नहुने: (१) कसैले नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुनै साधन निर्धारित स्तरभन्दा घटी बढी हुने गरी बनाउन वा बनाउन लगाउन वा त्यसरी बनाएको नाप्ने, तौलने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन जानीजानी सक्कली सरह चलन गर्न वा चलन गर्ने नयितले राख्न वा बकिरी गर्न वा त्यस्तो साधनमा लगाउने छाप वा टाँचा नक्कली बनाउन वा नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधनको छाप वा टाँचा बगिरन वा अर्को कुनै साधनको मद्दतले त्यस्तो साधनको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण क्षमतामा प्रभाव पार्न वा त्यस्तो साधनमा नक्कली छाप वा टाँचा लगाउन वा अन्य कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप वा तौललाई घटी बढी हुन सक्ने बनाउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन" भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको इकाई, गुण वा परिमाण वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको शुद्धता वा स्तर वा कुनै वस्तुको इकाई निर्धारण गर्न कानून बमोजमि चलन चल्तीमा रहेको साधन सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि बनाएको, चलन चल्तीमा ल्याएको साधन, त्यसलाई बनाउने वा मर्मत गर्ने औजार समेत

जफत हुनेछ । २७४. नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने साधन कपटपूर्ण प्रयोग गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सलिसलामा नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने साधन प्रयोग गर्नु पर्दा कानून बमोजमि त्यस्तो साधनको चलन चल्तीमा नरिधारण गरिएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा घटी बढी हुने गरी कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न, अर्को कुनै साधन वा उपायको मददले त्यस्तो साधनको चलन चल्तीको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने कुरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २७५. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-२५ । लखित सम्बन्धी कसूर । २७६. कीर्ते गर्न नहुने: (१) कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नयितले कुनै झुट्टा लखित वा झुट्टा वदियुतीय अभिलेख वा लखित वा वदियुतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा नजिले कीर्ते गरेको मानिन्छ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि, - (क) "लखित" भन्नाले लखितमा लागेको सही, आँठा छाप, छाप र लखितमा जनिएको अङ्क, अक्षर, मति वा अन्य कुनै व्यहोरा सम्झनु पर्छ । (ख) "झुट्टा लखित बनाउने काम" भन्नाले देहायको कुनै काम सम्झनु पर्छ:- ।

(१) जुन अधिकारी वा व्यक्तिले लखित बनाएको, लेखेको वा सहीछाप गरेको होइन त्यस्तो अधिकारी वा व्यक्तिले लखित बनाएको, लेखेको वा सहीछाप गरेको हो भन्ने विश्वास पर्ने कसिमिबाट बेइमानीपूर्वक लखित वा त्यसको अंश तयार गर्ने, वदियुतीय अभिलेख तयार गर्ने वा पठाउने, वदियुतीय अभिलेखमा डजिटिलहरू संरक्षण गर्ने, । (२) वनि अधिकार वा बेइमानीपूर्वक कुनै लखित वा वदियुतीय अभिलेखमा कुनै कुरा थपी, मेटी, केरी, परिवर्तन गरी वा अन्य कुनै कसिमिबाट व्यहोरा फरक वा नबुझाई पार्ने, । (३) मानसकि अस्वस्थताको कारणबाट होस ठेगानमा नभएको, मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरेको वा छलफलमा पारिएको कारणले कसैले लखितमा लेखिएको कुराको मतलब बुझ्न सक्दैन भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिलाई लखित बनाउन, सहीछाप गर्न वा लखितमा लेखिएको कुनै कुरा बदल्न लगाउने, । (४) एक कामको लागि सहीछाप गरी लफि, कागज वा छाप लिए दिएकोमा त्यस्तो काममा नलगाई अर्कै प्रयोजनको लखित खडा गर्ने वा सोमा लगाउने । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) राष्ट्रपतबाट प्रमाणीकरण भएको लखित कीर्ते गर्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (क१) प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको लखित कीर्ते गर्नेलाई खण्ड (क) बमोजमिको कैद र जरिवाना, । (ख) अदालतको फैसला वा आदेश कीर्ते गर्नेलाई आठ वर्षसम्म कैद र असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लखित कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुरा कीर्ते गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (४) कसैले कीर्ते गरी प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई माससिकेको रहेछ भने नजिलाई उपदफा (३) बमोजमिको सजायको अतिरिक्त बगिँ बमोजमिको थप जरिवाना समेत हुनेछ । (५) कसैले कीर्ते गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने नजिले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फर्ति गर्नु पर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति माससिकेको रहेछ भने कसूरदारको अन्य जायजथाबाट त्यसको बगिँ धनीलाई भराई दनि पर्नेछ । २७७. कीर्ते लखित सद्धे सरह राख्न वा व्यवहारमा ल्याउन नहुने: (१) कीर्ते लखित हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भई कसैले बेइमानीपूर्वक त्यस्तो लखित सद्धे सरह व्यवहार गर्ने नयितले साथमा राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कीर्ते लखित हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भई कसैले त्यस्तो लखित सद्धे सरह व्यवहारमा ल्याएमा नजिलाई त्यस्तो लखित कीर्ते गरे सरहको सजाय हुनेछ ।

२७८. कीर्ते लखित बनाउने औजार बनाउन नहुने: (१) कसैले कीर्ते लखित खडा गर्ने वा बनाउने काममा प्रयोग गर्ने नयितले वा त्यस्तो काममा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भई कीर्ते लखित बनाउने छाप वा अन्य कुनै औजार बनाउन, मर्मत गर्न, खरदि गर्न, दनि लनि वा आफूसँग राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २७९. जालसाजी गर्न नहुने: (१) कसैले जालसाजी गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कीर्ते मानि कसूर बाहेक कसैको हक मेट्ने, हदम्याद, तारेख जाने, कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी गर्ने वा कसैलाई क्षति वा लाभ पुर्याउने नयितले जानीजानी नभए वा नगरेको कुरा भए गरेको हो भनी वा झुट्टा मति, अङ्क वा व्यहोरा उल्लेख गरी लखित बनाएमा वा त्यस्तो लखितमा सहीछाप गरे वा गराएमा वा आफ्नो हक नभएको कुरामा हक भएको देखाई कुनै काम गरेमा जालसाजीको कसूर गरेको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कसैले जालसाजी गरी प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई माससिकेको रहेछ भने नजिलाई उपदफा (३) बमोजमिको सजायको अतिरिक्त बगिँ बमोजमिको थप जरिवाना समेत हुनेछ । (५) कसैले जालसाजी गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने नजिले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति माससिकेको रहेछ भने कसूरदारको अन्य जायजातबाट त्यसको बगिँ धनीलाई भराई दनि पर्नेछ । २८०.

जालसाजी लखित सद्धे सरह व्यवहारमा ल्याउन नहुने: (१) कसैले जालसाजी लखित हो भन्ने थाहा पाई वा थाहा पाउनु पर्ने मनासबि कारण भई त्यस्तो लखित सद्धे सरह व्यवहारमा ल्याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जालसाजी गरे सरहको सजाय हुनेछ । २८१. मतयार मानी सजाय हुने: (१) कीर्ते कागज हो भनी जानीजानी साक्षी बस्ने वा लखित लेख्ने व्यक्तिलाई कीर्ते कसूरको मतयार मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मतयारलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा २७६ को उपदफा (३) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ । २८२. क्षतपूरतभिराई दनु पर्ने: यस परचिछेद बमोजमिको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी भएकोमा कसूरदारबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको व्यक्तिलाई मनासबि क्षतपूरतभिराई दनु पर्नेछ । २८३. हदम्याद: सार्वजनिक लखित कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मतिलि दुई वर्ष र यस परचिछेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मतिलि छ महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परचिछेद-२६ । आपाधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसूर । २८४. आपराधिक प्रवेश गर्न नहुने: (१) कसैले कसैको सम्पत्तमा आपराधिक प्रवेश गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गर्ने नयितले हूल हुज्जत गरी वा नगरी अनधिकृत रुपमा अर्काको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको कुनै सम्पत्तमा त्यस्तो व्यक्तिको अनुमतिलिई प्रवेश गरेमा वा अनुमतिलिई प्रवेश गरेकोमा त्यस्तो कुनै काम गर्ने नयितले सो सम्पत्तमा बसिरहेमा, ओगटेमा वा सम्पत्त उपभोग गरी रहेमा नजिले आपराधिक प्रवेश गरेको मानिन्छ:- । (क) कुनै कसूर गर्ने, वा । (ख) जुन व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा सम्पत्ति रहेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई डरत्रास देखाउने, अपमान गर्ने वा झझियाउने । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनका लागि आपराधिक प्रवेश गर्नेलाई त्यस्तो कसूरको उद्योग गरे सरहको सजाय, । (ख) उपदफा (२) को खण्ड (ख) को उद्देश्यले कुनै सरकारी कार्यालय वा मानसि बसोबास गरेको घरमा प्रवेश गरेको भए छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि: । (१) अस्थायी बसोबास गरेको ठाउँलाई पनि धरि मानिन्छ । (२) सनातनदेखि प्रयोग गर्दै आएको बाटो, निकास, पानीघाट, साँचाइको कुलो, मसानघाट, देवालयमा प्रवेश गरेको वा प्रयोग गरेकोमा आपराधिक प्रवेश गरेको मानिन्छ । २८५. आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने: (१) कसैले आपराधिक उपद्रव गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा नजिले आपराधिक उपद्रव गरेको मानिन्छ:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संगठित संस्था, सर्वसाधारण वा कुनै व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने नयितले वा त्यस्तो क्षति पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भई वा लापरवाही वा हेलचेतर्‍याई गरी कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा नजी सम्पत्ति नाश गरेमा वा त्यसको मूल्य, महत्व वा उपयोगिता घट्ने कुनै काम गरेमा, । (ख) सार्वजनिक वा नजी ढल, निकास, कुलो, पँथरो, सडक, पुल वा कुनै सञ्चार वा यातायातको साधन इत्यादिको हानि, नोक्सानी वा अनुचित क्षति पुर्‍याएमा वा क्षति पुग्ने कुनै काम गरेमा वा सोको उपयोगमा जानीजानी कुनै कसिमिले बाधा अवरोध हानि, नोक्सानी वा अनुचित क्षति पुर्‍याएमा वा क्षति पुग्ने कुनै काम गरेमा, । (ग) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले बाहेक सार्वजनिक सुविधाको लागि राखिएको कुनै सङ्केत वा चहिन नासेमा, हटाएमा, मेटेमा वा बगिरेमा, । (घ) झुटो अफवाह फैलाएर वा अरुलाई धोका हुने कुनै साधनको प्रयोग गरेर अर्काको काम कारोबार वा व्यवसायमा बाधा पुर्‍याएमा वा अर्काको व्यापारको ख्यातलाई क्षति पुर्‍याएमा, । (ङ) अर्काको चढिठी, सूचना, पुलनिदा वा अन्य कुनै माल लुकाएमा वा बदनयितसाथ ढल्लो पुग्ने गराएमा । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- ।

(क) नेपाल सरकारले संरक्षण गरेको वा कानून बमोजमि संरक्षित कुनै वन्यजन्तु वा वनस्पतिको प्रजातिको अस्तित्व नै वनाश गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्र, विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका ऐतिहासिक वा पुरातात्विक स्मारक वा स्तम्भ, ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वका वस्तु सङ्कलन गरी राखिएको स्थान वा सङ्ग्रहालय, ऐतिहासिक लखितहरु राखिएको अभिलेखालय, जङ्गी वा प्रहरीको हातहतियार तथा खरखजाना राखिएको सैनिक वा अर्धसैनिकी घर वा ठाउँ, सुरक्षण छापाखाना, सक्का टकमारी गर्ने टक्सार, कारखाना, बैङ्क नोट छापने वा थुपार्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गोदाममा आगो लगाएमा वा वर्षिफोटक पदार्थ प्रयोग गरेमा जन्मकैदको सजाय र वगिँ बमोजमि जरिवाना, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिए बाहेकका ऐतिहासिक, पुरातात्विक वा धार्मिक स्मारक वा स्तम्भ, सार्वजनिक वा सरकारी महत्वका कागजात रहेको भवन वा तहबलि रहेको अदालत, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था, वदेशी कूटनीतिक नयिग वा अन्तरराष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संस्थाको कार्यालयमा आगो लगाई वा वर्षिफोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेको भए पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र वगिँ बमोजमि जरिवाना, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी कुनै सार्वजनिक सम्पत्तमा क्षति पुर्‍याई आपराधिक उपद्रव गरेको भए चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) कसैको घर, कार्यालय वा कुनै सम्पत्तमा आगो लगाई वा वर्षिफोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेकोमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कुनै काम गरी आपराधिक उपद्रव गरेको कारणले कसैलाई कुनै हानि,

नोकसानि भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (४) यस दफा बमोजमिको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोकसानि भएमा हानि, नोकसानि भएको वगैँ बराबरको क्षतिपूर्तकिसूरदारबाट पीडितलाई भराई दनि पर्नेछ । २८६. लुटपटि गर्न नहुने: (१) कसैले लुटपटि गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले आफ्नो हक नपुग्ने वा अन्य कसैको स्वामित्व, जग्गा वा नयिन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिलाई चोरी वा ठगी गरेको अवस्थामा बाहेक अरु कुनै कसिमिले जबरजस्ती गरी वा नगरी खोसी, धरपकड वा लछार पछार गरी वा त्यस्तो गर्ने धम्की दिई लैजाने वा हानि, नोकसानि गर्ने नयितले कुनै काम गरेमा लुटपटि गरेको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा लुटपटि गरेको वगैँको पच्चीस प्रतिशतसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र लुटपटि भएको सम्पत्तिको वगैँ कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दनि पर्नेछ ।

२८७. कसूर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्तिलि नहुने: (१) कुनै कसूर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास हुने कुनै मनासबि कारण भई कसैले कुनै सम्पत्तिलि, राख्न वा खरदि-बकिरी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्ष कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि लिए राखेको वा खरदि बकिरी गरेको सम्पत्तिसो सम्पत्तिको धनीलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ । २८८. हदम्याद: दफा २८४ र २८५ अन्तर्गतको कसूर त्यस्तो कसूर भएको मितिलि छ महिनाभित्र र दफा २८६ को अन्तर्गतको कसूरमा सो भए गरेको मितिलि तीन महिनाभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूर त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिलि तीन महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-२७ । पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर । २८९. गाई, गोरु मारन वा कुट्न नहुने: (१) कसैले गाई वा गोरु मारने वा कुनै चोट पुर्याउने नयितले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद हुनेछ । (३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा नजिलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै गाई वा गोरुले आफ्नो वा अरुको जडि वा ज्यानमा पुर्याउन लागेको क्षति बचाउन आवश्यक परेको कुनै काम गर्दा त्यस्तो गाई वा गोरु मर्न गएमा वा त्यस्तो गाई वा गोरुलाई कुनै चोट पुग्न गएको रहेछ भने यस दफा बमोजमि कसूर गरेको मानिन्छ । २९०. पशुपक्षी प्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै पशुपक्षीलाई कुटी, हकिाई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटारि वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाई वा हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दनि वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा अन्य कुनै कसिमिबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गर्न हुँदैन । तर पशुपक्षीलाई कुनै काम गर्न सकिाउने, तालमि दनि, त्यसलाई आफ्नो कामप्रति निपुण बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम बल प्रयोग गरी कुनै काम गर्न वा पशुपक्षीलाई त्यसको शारीरिक क्षमता अनुसार कुनै भारी बोकाउन वा दौडाउन बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २९१. सार्वजनिक स्थलमा पशु वा पक्षी मारन नहुने: (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले पनिकुनै पशु वा पक्षीलाई परम्परादेखि बिली दँदै आएको धार्मिक स्थल बाहेक अन्य कुनै पनिसार्वजनिक स्थलमा मारनु हुँदैन । तर परम्परादेखि नै पशु वा पक्षीको बध गर्न चली आएको मेला, जात्रा, हाट वा महोत्सव वा स्थानमा पशु वा पक्षी मारन बाधा पर्ने छैन ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सार्वजनिक स्थल" भन्नाले बाटो, सडक, पुल, चौर वा मानसि आवत जावत गर्ने ठाउँ सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बली दनिपर्दा परम्परादेखि बिली दँदै आएको धार्मिकस्थल बाहेक अन्य सार्वजनिक वा धार्मिकस्थलमा पशु वा पक्षीको बली दनि सकिा छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि पशु वा पक्षीको बली दनिपर्दा पशु वा पक्षीको बलीको विकल्पमा हुन सक्ने अन्य उपाय भएमा त्यस्तो उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको उपाय अपनाउन सम्भव नभई पशु वा पक्षीको बली दनि परेमा त्यस प्रयोजनका लागि सम्बन्धित धार्मिक स्थलका व्यवस्थापकले निर्धारण गरेको ठाउँमा र निर्धारण गरेको वधिबमोजमि बली दनि काम गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २९२. हदम्याद: दफा २९० अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिलि र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिलि तीन महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । भाग-३ । वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा वरिद्धको कसूर । परिच्छेद-१ । गोपनीयता वरिद्धका कसूर । २९३. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अड्कन गर्न नहुने: (१) कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको कुरा बचिमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मज्जुरी बिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अड्कन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागू हुने छैन । २९४. गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने: (१) कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सलिसलामा कुनै व्यक्तिलाई थाहा पाएको नजिको कुनै गोप्य कुरा कानूनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैले पनिकुनै प्रकट गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । २९५. अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुने: (१) कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति बिना

नजिको तस्वीर खचिन् वा नजिको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउन हुँदैन । तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्वीर खचिदा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिसमेतको तस्वीर खचिने गएको रहेछ भने यस दफा बमोजमि कसूर गरेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कसैले एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै कसिमिले विकृत रुपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९६. अनुमतिबिना एकको तस्वीर अरुलाई दनि वा बकिरी गर्न नहुने: (१) कसैले कुनै व्यक्तिको तस्वीर नजिको अनुमतिबिना अरुलाई दनि वा बकिरी गर्न वा नजिलाई झझियाउनु वा सताउने, हैरान पार्ने वा नजिबाट कुनै अनुचित फाइदा लनि वा तस्वीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लनि नयितले प्रकाशन, प्रचार वा खरदि बकिरी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । २९७. चटिठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने: (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चटिठी खोल्न वा अरुले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बचिमा सुन्न वा ध्वनी अड्कन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । २९८. वदियुतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कसैले वदियुतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । २९९. छलकपपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न नहुने: (१) कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छलने, धोका दनि, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३००. हैरान पार्ने बदनयितले चटिठी पत्र लेख्न नहुने: (१) कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दनि, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनयितले कुनै चटिठी पत्र, पर्चा वा अन्य कुनै कसिमिको लिखित लेखी, लेखाई वा वदियुतीय माध्यमद्वारा धम्की दनि, सताउने, जसक्याउने वा अन्य कुनै कसिमिले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३०१. अरुको शरीर खानतलासी गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा नजिको आदेश वा सुरक्षाको प्रयोजनका लागि खटिएको व्यक्तिले अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना अरुको शरीर, सवारी साधन वा नजि प्रयोगका वस्तुहरुको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३०२. अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा नजिको आदेशले बाहेक कसैले अरुको घरमा सम्बन्धित घर धनीको स्वीकृतिबिना अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न, घर धनी वा नजिको परिवारको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा त्यस्तो घरको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "घर" भन्नाले कुनै व्यक्तिले बसोबास गरेको घर, नविस, आवास, कोठा समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिले रात बिताउने गरी बसेको होटल कोठा, शविरि र पाल समेतलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३०३. क्षतपूरत भराई दनि पर्ने: यस परिच्छेद बमोजमिको कसूर गरी कसैले कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा कसैलाई कुनै कसिमिको हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षतपूरत भएको रहेछ भने कसूरबाट त्यस्तो लाभ, हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिको क्षतपूरत समेत भराई दनि पर्नेछ । ३०४. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-२ । गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर । ३०५. गाली गर्न नहुने: (१) कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई होच्याउने नयितले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा नजिले गाली गरेको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३०६. बेइज्जती गर्न नहुने: (१) कसैले कसैको बेइज्जती गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहाय बमोजमिको काम गरेमा नजिले बेइज्जती गरेको मानिन्छ:- । (क) अरुको इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने नयितले वा धक्का पुग्नु सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासबि कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चहिन वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरु कुनै कसिमिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा नजिको व्यक्तित्व चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा नजिको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चर्चा जानीजानी बकिरी वा वितरण गरेमा, । (ख) मृतकलाई कुनै आक्षेप लगाइएकोमा त्यस्तो आक्षेप लगाउँदाका बखत नजि जीवित रहेको भए नजिको इज्जतमा धक्का पुग्ने रहेछ भन्ने जानीजानी नजिको परिवार वा नजिकको अन्य

नातेदारहरूको भावनामा चोट पुर्‍याउने नयितले कुनै आक्षेप लगाएकोमा, । (ग) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (ग) । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैन:- । (क) सर्वसाधारणको हतिको लागि प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु, ।

(ख) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नजिको आचरणलाई लिएर वा त्यस्तो आचरणबाट बुझनिसम्मको मात्र नजिको चरित्रलाई लिएर असल नयितले मर्यादति ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गर्नु, । (ग) कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक पद वा ओहदाको महत्त्वसँग सम्बन्ध राख्ने आचरण र त्यस्तो आचरणबाट बुझनिसम्मको नजिको चरित्रलाई लिएर असल नयितले कुनै वचन प्रकट गर्नु, । (घ) कुनै कुरा गर्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणको रायको लागि कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई लिएर वा सो हदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर असल नयितले मर्यादति ढङ्गबाट कुनै वचन प्रकट गर्नु, । (ङ) कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्तिको उपर कानूनद्वारा वा नजिसँग भएको करारद्वारा कुनै अधिकार भएकोमा नजिले सो अधिकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको आचरणमा असल नयितले कुनै खोट लगाउनु, । (च) कानून बमोजमि कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्नु वा त्यस्तो आधारमा नजिलाई कानून बमोजमि अभियोग लगाउनु, । (छ) कसैलाई नजिको हतिको लागि, नजिको स्वार्थ भएको व्यक्तिको हतिको लागि वा सर्वसाधारणको हतिको लागि अरु कुनै व्यक्तिको वरिद्ध सतर्क पार्नु, । (ज) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ज) सार्वजनिक हति, सदाचार वा नैतिकताको लागि असल नयितले कसैको कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यङ्ग्य गर्न वा आधार र कारण सहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न । ३०७. बेइज्जती गरेमा हुने सजाय: (१) कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा नजिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर वदियुतीय वा अन्य आम सञ्चारको माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएको ठहरिएमा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतष्ठितामा पर्न गएको असर तथा वदियुतीय वा अन्य आमसञ्चारको माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भएमा त्यस्तो कुरा समेतलाई वचन गरी कसूरदारबाट मनासबि क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्च समेत भराउनु पर्नेछ । (३) मरसिकेको कुनै व्यक्तिलाई यस परच्छेद बमोजमि बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसूरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट लागेको नजिको नजिकिको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्चको रकम भराई दनि पर्नेछ । ३०८. हदम्याद: यस परच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन ।